

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ตราไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๒๕ พรรษา ปัจจุบันสมัย จันทรคตินิยม สุนักขสมพัตสร มิคสิรมาส กาฬปักษ์ ปัญจมีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส ปัญจมสุรทิน อาทิตยวาร โดยกาลบริเฉท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบปีแล้ว นับแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๕ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แสดงว่ารัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลาและสภาวการณ์ของบ้านเมือง รัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์สำคัญที่กระจ่างแจ้ง ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้ และโดยที่นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ โดยได้รับพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชานุญาต และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินทุกขั้นตอนด้วยการออกเสียงประชามติ ประชาชนได้ออกเสียงประชามติรอบที่หนึ่งเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสามพันคน เป็นนักวิชาการสองพันสองร้อยสิบคน และผู้แทนชาวบ้านเจ็ดร้อยเก้าสิบคน มีหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมือง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราชดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การทำงาน ภายหลังจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มหมวด และนำออกให้ประชาชนออกเสียง

ประชามติเป็นรายกลุ่ม คือ รอบที่สอง หมวด ๑ ถึงหมวด ๑๖ ว่าด้วยโครงสร้างอำนาจรัฐ รอบที่สาม หมวด ๑๗ ถึงหมวด ๒๖ ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ รอบที่สี่ หมวด ๒๗ ถึงหมวด ๓๖ ว่าด้วยกลไกการตรวจสอบ และรอบที่ห้า หมวดพิเศษว่าด้วยอำนาจสูงสุดพิทักษ์ประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยได้คำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ แล้ว ทุกประการ

ในการออกเสียงประชามติครั้งแรก ประชาชนไม่เห็นชอบร่างในรอบที่สี่ เนื่องจากร่างนั้นยังมิได้บัญญัติบทคุ้มครองและเคารพสักการะองค์พระมหากษัตริย์ไว้ สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้เพิ่มบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในมาตรา ๘ และเพื่อให้ทุกหมวดผ่านความเห็นชอบของประชาชนในคราวเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติใหม่ตั้งแต่รอบที่หนึ่งถึงรอบที่ห้า ซึ่งประชาชนได้ออกเสียงเห็นชอบครบทุกรอบ นายกรัฐมนตรีจึงนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดำริว่า สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยที่ได้แสดงออกโดยการออกเสียงประชามติ

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นต้นไป

ขอปวงชนชาวไทยจงร่วมจิตร่วมใจสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรงหรือทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๒
พระมหากษัตริย์

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

การติชม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระมหากษัตริย์โดยสุจริต ไม่ว่าจะด้วยความรุนแรงระดับใด ย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีการกระทำอันเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย หรือส่อเจตนาล้มล้างหรือทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือ

เงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ

มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ หรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรานี้

มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดำเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๒ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

มาตรา ๓๓ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทำมิได้

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

มาตรา ๓๙ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

มาตรา ๔๐ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

มาตรา ๔๕ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

การจัดองค์กรภายใน การดำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

มาตรา ๔๗ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๘ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นและต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

มาตรา ๕๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทำได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทำได้

การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๒ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๕ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัล สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเสรีภาพในการใช้เครือข่ายสารสนเทศ รัฐจะสอดแนม ดักฟัง เก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งศาลเฉพาะรายกรณี

รัฐจะปิดกั้น จำกัด หรือตัดการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศของประชาชนมิได้ เว้นแต่โดยคำสั่งศาลเป็นการเฉพาะ

มาตรา ๕๙ ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดกฎหมาย หรือการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใดกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษ ปลด ย้าย ลดตำแหน่ง หรือดำเนินการใด ๆ อันเป็นผลร้ายต่อผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยสุจริต

รัฐต้องจัดให้มีกลไกรับแจ้งเบาะแสที่ปกปิดตัวตนของผู้แจ้งได้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่ส่งผลให้ดำเนินคดีทุจริตได้สำเร็จ

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๓ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๔ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

การยึดอำนาจการปกครอง การรัฐประหาร การปฏิวัติ หรือการกระทำใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมายตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะมีบทบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ มารับรองในภายหลัง

ประชาชนย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มีหน้าที่ปฏิเสธคำสั่งของผู้ยึดอำนาจ ผู้ใดปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริตย่อมไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ผู้ใดร่วมกระทำการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร ต้องรับโทษอาญาฐานกบฏ โดยไม่มีอายุความ และไม่อาจได้รับการนิรโทษกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

มาตรา ๖๕ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ

มาตรา ๖๖ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

หมวด ๔
หน้าที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๑ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้

หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

มาตรา ๗๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต

มาตรา ๗๓ รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

มาตรา ๗๔ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มาตรา ๗๕ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค

มาตรา ๗๖ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๗๗ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ

มาตรา ๗๘ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๗๙ รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

มาตรา ๘๐ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรา ๘๑ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน

รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

มาตรา ๘๓ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

มาตรา ๘๕ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

มาตรา ๘๗ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรม

มาตรา ๘๘ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค

มาตรา ๘๙ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรากฎหมายและการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๘ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ และต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

มาตรา ๙๐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้

องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๖
รัฐสภา

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๙๑ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๙๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

รองประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

มาตรา ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

มาตรา ๙๔ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

มาตรา ๙๕ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก

รัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

มาตรา ๙๖ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา ๙๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙๘ การออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทำไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากตำแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ส่วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๙๙ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๐๐ จำนวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ จำนวนสี่ร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละหนึ่งร้อยคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะต้อง

(๑) ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

(๒) ไม่ซ้ำกับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทำขึ้น และไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ และ

(๓) จัดทำรายชื่อเรียงตามลำดับหมายเลข

มาตรา ๑๐๑ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง

วิธีคำนวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับ อันจะถือว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่คำนวณได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับจากหมายเลขต้นบัญชีลงไปตามจำนวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คำนวณได้สำหรับบัญชีรายชื่อนั้น

มาตรา ๑๐๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๐ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ

หนึ่งคน

การคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้นำจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำนวณได้ตามวรรคสองมาเฉลี่ยจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อ

สมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน

เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามมากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวนสี่ร้อยคน

มาตรา ๑๐๔ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

มาตรา ๑๐๕ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๒๐ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

การนับคะแนนและการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๔ ให้นำบทบัญญัติวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๔ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ

มาตรา ๑๐๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

(๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น

(ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา

(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี

มาตรา ๑๐๙ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่งได้คนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น

มาตรา ๑๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี

(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) หรือ (๔)

(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(๕) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง

(๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภา

(๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(๑๒) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๘๒

(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง

(๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี

(๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินในกรณีที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี

มาตรา ๑๑๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๑๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๑๔ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) จัดที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ

(๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

(๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมือง

(๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

การดำเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระทำมิได้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน

มาตรา ๑๑๕ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละแปดปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๖ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๘

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒

(๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออก หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดสามสิบวันนั้น ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม

(๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวันนั้น

(๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๗ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี

(๑๑) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

(๑๒) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๗) ให้มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๒๐ เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๐๐ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลำดับถัดไป เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

(๒) ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวัน

นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑) ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้เข้ามาแทนนั้นได้รับการประกาศชื่อ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๒๑ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา

มาตรา ๑๒๒ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจำนวนสองร้อยคน

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๒๓ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

การคำนวณเกณฑ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้คำนวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน

การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๒๕ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ (๕)

มาตรา ๑๒๗ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

(๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง

(๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง

(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

มาตรา ๑๒๘ สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๔ (๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

มาตรา ๑๒๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับกับการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

เพื่อประโยชน์ในการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเท่าเทียมกัน ให้รัฐดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

(๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

การแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะกระทำได้เฉพาะเท่าที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น

มาตรา ๑๓๑ อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละหกปีนับแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๒ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๑๕๗ ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๖

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘

(๗) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๙

(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๗ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แล้วแต่กรณี

(๙) ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา

(๑๐) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๓๕ เมื่อตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๓๑๕ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๙ มาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๖๑ (๓) มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ (๓) มาตรา ๓๓๑ มาตรา ๓๓๖ และมาตรา ๓๓๗ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

การดำเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓๗ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กรอิสระ)

ส่วนที่ ๕
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง

มาตรา ๑๓๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๑๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๔๐ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา

มาตรา ๑๔๑ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก

(๒) ลาออกจากตำแหน่ง

(๓) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอื่น

(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

มาตรา ๑๔๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๑๔๓ เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๑๔๔ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะกำหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๑๔๕ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด

มาตรา ๑๔๖ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

มาตรา ๑๔๗ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผู้ดำเนินการ

ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้น ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสำหรับปีนั้นก็ได้

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดำเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกำหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

มาตรา ๑๔๙ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๑๕๐ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม

พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาทำรัฐพิธีก็ได้

มาตรา ๑๕๑ เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้

มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้

คำร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา

ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕๒ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๕๔ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้

มาตรา ๑๕๖ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ

คำสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม

มาตรา ๑๕๗ ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๑๐ โดยถือคะแนนเสียงจากจำนวนสมาชิกของวุฒิสภา

(๒) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามมาตรา ๓๑๕ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๙ มาตรา ๒๔๔

มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๖๑ (๓) มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ (๓) มาตรา ๓๓๑ มาตรา ๓๓๖ และมาตรา ๓๓๗

(๓) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕๙ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทำได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน

(๓) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้

(๔) เงินตรา

ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายในเรื่องใด ๆ

มาตรา ๑๖๐ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น มีสิทธิร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นคำร้องให้มีการออกเสียงเพื่อถอดถอน (Recall)ถอดถอนผู้

แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนเขตเลือกตั้งนั้น ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงถอดถอนภายในเก้าสิบวัน หากผลการออกเสียงมีเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิเห็นชอบให้ถอดถอน ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทันที และให้จัดการเลือกตั้งซ่อมภายในสี่สิบห้าวัน

ให้นำบทบัญญัติมาตรานี้มาใช้บังคับแก่สมาชิกวุฒิสภาด้วยโดยอนุโลม

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๑๖๑ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

มาตรา ๑๖๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน

มาตรา ๑๖๓ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๘ ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔ ถ้า

รัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๖๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา

ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๗

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน คำแจ้งของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด

ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

มาตรา ๑๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว

(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม

ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน

คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๖ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๖๕ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๖๕ (๒) และนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๖๕ (๓)ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔

ถ้าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔

มาตรา ๑๖๗ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๖๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มิได้

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

มาตรา ๑๖๙ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็นพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

มาตรา ๑๗๐ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔

ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้

(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้

(๓) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป

มาตรา ๑๗๑ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๑๗ วรรคสอง

มาตรา ๑๗๒ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๗๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน

มาตรา ๑๗๔ การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหาสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุคำถาม และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมวันนั้น

การถามและการตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๑๗๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๘๘ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม

การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๒๘๖ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๒๘๖ แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดำเนินการตามมาตรา ๒๘๗

เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น

ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นำมาตรา ๑๘๙ มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๗๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าเชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗๗ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง

มาตรา ๑๗๘ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

มาตรา ๑๗๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำหรือซ้อนกัน

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามวรรคสอง

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๘๑ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนตามวรรคห้า

มาตรา ๑๘๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด

มาตรา ๑๘๑ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการและกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๘๒ สาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ให้เป็นสาระสำคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้

ส่วนที่ ๖
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๓ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน

(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙

(๒) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑

(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒

(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓

(๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ตามมาตรา ๙๕

(๖) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๔๘

(๗) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๔๙

(๘) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๐

(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓

(๑๐) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ วรรคสอง

(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๘๔

(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๙๘

(๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๐๐

(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๑๐

(๑๕) การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๑๑

(๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕

มาตรา ๑๘๔ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน

มาตรา ๑๘๕ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา

ส่วนที่ ๗
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๖ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กรอิสระ)

ส่วนที่ ๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๘๗ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กรอิสระ)

หมวด ๗
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๙ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน

นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละแปดปี และจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินสองวาระมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๔๘

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

มาตรา ๑๙๐ ในกรณีที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๙ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๙๑ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มาตรา ๑๙๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

มาตรา ๑๙๓ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๔ (๑)

มาตรา ๑๙๔ รัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมืองมิได้

มาตรา ๑๙๕ รัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งหรือกระทำการใดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๑ มิได้ เว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย

มาตรา ๑๙๖ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว

มาตรา ๑๙๗ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๘ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

มาตรา ๑๙๙ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๑๙๘ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐๐ ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ หรือในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อร้องขอ นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทำมิได้

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดวันให้ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจำนวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ และปรากฏว่าผู้ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น

การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๒๐๒ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐๓

(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก

คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๙ (๗) และวรรคสอง และมาตรา ๑๙๑ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง

ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๘๙ และมาตรา ๑๙๐ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๓ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๓

(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

(๕) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๗๕ หรือมาตรา ๑๗๖

(๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๕ หรือมาตรา ๑๙๖

(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๐๔

(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

(๙) ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามมาตรา ๑๘๘ วรรคสาม

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

มาตรา ๒๐๔ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

มาตรา ๒๐๕ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น

หากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

มาตรา ๒๐๖ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดตามมาตรา ๒๐๕ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐๕ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐๕ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐๕ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด

มาตรา ๒๐๗ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

พระราชกำหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

มาตรา ๒๐๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

มาตรา ๒๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๒๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๒๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

มาตรา ๒๑๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๒๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

มาตรา ๒๑๕ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้

มาตรา ๒๑๖ เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

บำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑๗ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม่ ทั้งนี้ โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ภายในสามปีนับแต่วันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือในกระทรวง

ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน เอาไว้ด้วย

การดำเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ดังเช่นพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรา ๒๑๘ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๑๙ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน

หมวด ๘
ศาล

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๒๒๐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

มาตรา ๒๒๑ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ

การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๒ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทำมิได้

มาตรา ๒๒๓ การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด จะทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๔ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนำตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ

(๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ

(๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย

มาตรา ๒๒๕ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๖ คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบโดยเร็ว

สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจำคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร

มาตรา ๒๒๗ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคำร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที

มาตรา ๒๒๘ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม

ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้

ผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๒๙ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว

ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๐ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทำให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา

ถ้อยคำของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

มาตรา ๒๓๑ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครองการปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๒ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๓ บุคคลใดตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๔ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคำพิพากษาของศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคำพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๓๖ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การจ่ายสำนวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ

การเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดี จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

มาตรา ๒๓๗ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๒๓๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย

การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนอำนาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น

มาตรา ๒๓๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”

มาตรา ๒๔๐ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนำระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นำมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๑ บุคคลจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวนห้าคน

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวนสองคน

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๔๔ จำนวนห้าคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๔๔ จำนวนสามคน

ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๔๓ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนดำรงตำแหน่ง

(๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๔๔ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๒ (๓) และ (๔) ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ

สี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๓) จำนวนสิบคน และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๔) จำนวนหกคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๔) ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้นำรายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบจำนวน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลำดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคนหรือสามคน แล้วแต่กรณี ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๔๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง

(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ

(๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ

วิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๔๘ มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๔๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๒๔๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔๓

(๕) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๕

(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

(๗) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๔

มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่มดำเนินการตามมาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๔ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นำมาตรา ๒๔๒ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

(๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้นำมาตรา ๒๔๒ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

(๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๒ (๓) หรือ (๔) ให้นำมาตรา ๒๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔๒ (๓) หรือ (๔) เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งต่อประธานวุฒิสภา และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๔๔ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๔๙ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๔ หรือร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๕ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

(๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

(๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ทราบโดยไม่ชักช้า

ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีระงับการดำเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ แล้วแต่กรณี ต่อไป

มาตรา ๒๕๐ บทบัญญัติมาตรา ๒๔๙ (๒) ให้นำมาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๒๕๑ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๒๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๒๕๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

มาตรา ๒๕๔ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าคน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำคำวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

มาตรา ๒๕๕ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

มาตรา ๒๕๖ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วย

มาตรา ๒๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๓

ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๕๘ ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น

มาตรา ๒๕๙ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น

ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี

อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๖๐ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๒๖๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเป็นสิบสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๔
ศาลปกครอง

มาตรา ๒๖๓ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาลปกครอง ชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๖๔ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๕ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๒๖๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำนักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕
ศาลทหาร

มาตรา ๒๖๘ ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๙
การปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

มาตรา ๒๗๐ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้

มาตรา ๒๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

(๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ

(๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

ในกรณีที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่

กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

การดำเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้

มาตรา ๒๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น มิได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๗๓ และต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นำบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๓ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

มาตรา ๒๗๔ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๕ การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากัน

การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๗๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา ๔๒ และมาตรา ๘๒ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย

มาตรา ๒๗๗ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

(๒) การเข้าไปมีส่วนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

(๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

หมวด ๑๐
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ส่วนที่ ๑
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

มาตรา ๒๗๘ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง

(๑) นายกรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรี

(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๔) สมาชิกวุฒิสภา

(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้าด้วย

มาตรา ๒๗๙ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๒๗๘ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้องยื่นภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง

(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๗๘ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตายในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาย

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

มาตรา ๒๘๐ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทุกหน้า

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว

มาตรา ๒๘๑ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๗ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๒ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๗๙ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๒๘๔ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กรอิสระ)

ส่วนที่ ๓

การถอดถอนจากตำแหน่ง

มาตรา ๒๘๕ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๘๕ ออกจากตำแหน่งได้ คำร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน

สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๘๗ เมื่อได้รับคำร้องขอตามมาตรา ๒๘๖ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการไต่สวนโดยเร็ว

เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำรายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดมีมูลหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสำคัญ จะแยกทำรายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้

ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าว ผู้ดำรงตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๒๘๘ และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรคสี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจำนวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน ก็ได้

มาตรา ๒๘๘ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๒๘๗ แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๘๙ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ส่วนที่ ๔
การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๐ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจพิจารณาพิพากษา

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย

มาตรา ๒๙๑ ผู้เสียหายจากการกระทำตามมาตรา ๒๙๐ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๓๕ (๒) ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๘๗ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙๒ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยโดยอนุโลม

บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๖ มิให้นำมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๙๓ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา

(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา

(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา

(๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

(๖) คำวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

คำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด

หมวด ๑๑

การตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๙๔ (ย้ายไปบัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ องค์กรอิสระ)

หมวด ๑๒
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๙๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หมวด ๑๖ องค์กรอิสระ หรือหมวดพิเศษ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชนด้วยเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนเสียงเดียวกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ให้เสนอญัตติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อรัฐสภา

(๒) เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

(๓) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่ออนุญาตให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องกำหนดโครงสร้างของสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้โดยละเอียด และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

(๔) ให้มีมติและประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

(๕) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทุกคน

(๖) ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายหมวด

(๗) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายหมวด และมีมติให้คงไว้ แก้ไข หรือไม่เห็นชอบในหมวดนั้น ทั้งนี้ มติในแต่ละครั้งต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

(๘) เมื่อยกร่างเสร็จสิ้นทั้งฉบับแล้ว ให้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต่อสาธารณะ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยชัดแจ้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(๙) ให้มีมติและประกาศกำหนดการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ขั้นตอนตามวรรคหนึ่งเป็นขั้นตอนขั้นต่ำ การจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งจะกำหนดขั้นตอนหรือการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมก็ได้ แต่จะตัดทอนหรือข้ามขั้นตอนใดมิได้

หลักเกณฑ์ว่าด้วยสัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนตาม (๓) ให้ใช้บังคับแก่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งถัดไป นับแต่วันที่มาตรานี้มีผลใช้บังคับ

หมวด ๑๓
การขัดกันแห่งผลประโยชน์

มาตรา ๒๙๗ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้ถือหุ้น หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าแทรกแซง เอื้อประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พรรคการเมือง หรือพวกพ้อง

มาตรา ๒๙๘ ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๘ และข้าราชการระดับสูง ต้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังห้าปี โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาตรา ๒๙๙ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ พ้นจากตำแหน่ง และให้ตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

หมวด ๑๔
การปฏิรูปประเทศ

มาตรา ๓๐๐ การปฏิรูปประเทศต้องมีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม และการส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง

มาตรา ๓๐๑ ให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินทำกินและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม โดยรัฐต้องสนับสนุนการกระจายถือครองที่ดิน และป้องกันการผูกขาดในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรรายย่อย

มาตรา ๓๐๒ การปฏิรูปการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีเสรีภาพในการเรียนรู้ และรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

มาตรา ๓๐๓ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอ "ร่างแผนปฏิรูปประเทศภาคประชาชน" ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาจัดลำดับความสำคัญพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยหากผ่านความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ให้แผนปฏิรูปดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีศักดิ์เหนือกฎเกณฑ์และแผนงานของหน่วยงานรัฐทั้งปวง

มาตรา ๓๐๔ ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็น "งบประมาณภาคประชาชน" ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีสิทธิร่วมกันกำหนดว่าจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในโครงการใดในพื้นที่ของตน โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๓๐๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการรายใดหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการรายใดผูกขาดหรือครองตลาดในสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐต้องส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม และป้องกันการรวมศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่

ประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งยุติการผูกขาดหรือครองตลาดที่ไม่เป็นธรรม

มาตรา ๓๐๖ รัฐต้องจัดให้มีระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันรวมถึงการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพ เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ การดูแลเด็กและเยาวชน และสวัสดิการการว่างงาน โดยรัฐจะอ้างข้อจำกัดงบประมาณเพื่อปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ของประชาชนมิได้

หมวด ๑๕
องค์กรอัยการ

มาตรา ๓๐๗ องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องคดีอาญา พิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณะ และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พนักงานอัยการย่อมมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงจากคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

มาตรา ๓๐๘ ให้มี "คณะกรรมการอัยการ" (ก.อ.) ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของพนักงานอัยการ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนพนักงานอัยการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

มาตรา ๓๐๙ พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาที่เป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือคดีที่กระทบต่อสาธารณประโยชน์อย่างร้ายแรง ประชาชนผู้เสียหายหรือกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนย่อมมีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อฟ้องคดีอาญานั้นต่อศาลได้เองโดยตรง หรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไปได้

มาตรา ๓๑๐ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการผู้ใดผู้หนึ่งที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบหรือสั่งคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หมวด ๑๖
องค์กรอิสระ

ส่วนที่ ๑
บททั่วไปและการควบคุมโดยประชาชน

มาตรา ๓๑๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจอธิปไตยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและรักษาความโปร่งใสของแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๒ ประชาชนและสังคมย่อมมีอำนาจและส่วนร่วมในการตรวจสอบ ควบคุม พิทักษ์รักษาและจัดการองค์กรอิสระ ดังต่อไปนี้:

(๑) อำนาจตรวจสอบ: ประชาชนมีสิทธิเข้าตรวจสอบการเงิน การบริหารงานบุคคล และผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ โดยองค์กรอิสระทุกแห่งต้องเปิดเผยเอกสารและข้อมูลข่าวสารการประชุม การลงมติ และการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัด

(๒) อำนาจปกป้อง: ประชาชนมีสิทธิร่วมกันเสนอมาตรการ กองทุน หรือเครือข่ายสนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อคุ้มครองมิให้ถูกแทรกแซงหรือคุกคามจากผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการระดับสูง

(๓) อำนาจถอดถอน: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญให้มีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคนใดคนหนึ่งที่ส่อเจตนาประพฤติมิชอบหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่

(๔) อำนาจยุบและปฏิรูป: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อยุบเลิก หรือปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากผลประชามติมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้ถือว่าองค์กรนั้นถูกยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามเจตนารมณ์ของประชาชนทันที

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๓๑๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๑๔ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๐ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดำรงตำแหน่ง

(๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๑๕ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑๔ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น

(๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)

(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งแต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นำรายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในลำดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

(๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๓๑๖ กรรมการการเลือกตั้งต้อง

(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น

(๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑๗ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๓๑๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา ๓๑๖

(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๘๙ ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

มาตรา ๓๑๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑๔ หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๓๑๖ และให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๒๐ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๑๕ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นำมาตรา ๓๑๕ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๓๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

มาตรา ๓๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสอง

(๒) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสอง

(๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสอง

(๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทน องค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

มาตรา ๓๒๓ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งการตามมาตรา ๓๒๒

มาตรา ๓๒๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระทำการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน

มาตรา ๓๒๕ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทำการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทำความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ส่วนที่ ๓
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๓๒๖ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๒๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๒) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา

มาตรา ๓๒๘ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดตามมาตรา ๓๒๗ (๑) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี

ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๓๒๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๓๓๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

(๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

(๕) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

(๖) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔๓

การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการ

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๓๓๒ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การพ้นจากตำแหน่ง การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้

มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

มาตรา ๓๓๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องแล้วให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ยกคำร้องดังกล่าว

มาตรา ๓๓๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๒๘๗

(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๐

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๘๓ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้

(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และนำรายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ และมาตรา ๒๕๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๓๓๗ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจ

เงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น

ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

การกำหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

หมวด ๑๗
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

มาตรา ๓๓๘ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากป่าที่ชุมชนดูแลมาแต่เดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน รัฐจะเพิกถอนสถานะป่าชุมชนหรือนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อื่นมิได้ เว้นแต่ชุมชนนั้นจะให้ความยินยอมโดยมติของสมาชิกชุมชน

มาตรา ๓๓๙ เกษตรกรและชุมชนซึ่งได้ทำกินในที่ดินของรัฐโดยสุจริตต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่าสิบปีก่อนมีการประกาศเขตหวงห้าม ย่อมมีสิทธิได้รับการรับรองสิทธิทำกินในรูปโฉนดชุมชน การจับกุมหรือขับไล่บุคคลดังกล่าวก่อนการพิสูจน์สิทธิแล้วเสร็จจะกระทำมิได้

มาตรา ๓๔๐ ก่อนอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของรัฐหรือเอกชนที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอย่างรุนแรง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และต้องนำความเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรา ๓๔๑ นอกจากงบประมาณภาคประชาชนตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีสิทธิร่วมกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบในแต่ละปีต้องจัดสรรตามผลการลงมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน

มาตรา ๓๔๒ รัฐต้องรับรองสถานะของชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทย และคุ้มครองสิทธิในการดำรงวิถีชีวิต ภาษา และการทำกินตามจารีตของตน ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อสิทธิของบุคคลอื่น

มาตรา ๓๔๓ ชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน และย่อมเป็นเจ้าของสิทธิในภูมิปัญญานั้นร่วมกัน ผู้ใดจะนำไปจดทะเบียนเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวมิได้

มาตรา ๓๔๔ ประชาชนย่อมมีสิทธิคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือวิถีชีวิตของชุมชน โดยการชุมนุมโดยสงบ การเข้าชื่อ หรือการฟ้องคดีต่อศาล และการใช้สิทธิดังกล่าวโดยสุจริตจะเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีมิได้

มาตรา ๓๔๕ ชุมชนย่อมมีสิทธิจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ และหน่วยกู้ชีพอาสาสมัครเพื่อพึ่งพาตนเอง และรัฐต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของกองทุนและหน่วยดังกล่าว

มาตรา ๓๔๖ การขึ้นทะเบียน กำหนดแนวเขต และจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ให้กรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งสมาชิกชุมชนเลือกตั้งกันเอง และต้องแล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ชุมชนยื่นคำขอ

มาตรา ๓๔๗ ให้มีคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินประจำจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในจำนวนเท่ากัน มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองและเสนอการออกโฉนดชุมชน

มาตรา ๓๔๘ การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔๐ ให้ดำเนินการโดยผู้จัดที่เป็นกลางซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าของโครงการ ข้อมูลโครงการต้องเผยแพร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันเป็นภาษาที่ชุมชนเข้าใจ

มาตรา ๓๔๙ ให้สภาท้องถิ่นจัดให้มีที่ประชุมประชาคมอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเสนอ จัดลำดับและติดตามโครงการตามมาตรา ๓๔๑ และให้ที่ประชุมประชาคมเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงาน

มาตรา ๓๕๐ ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยผู้แทนที่แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในเรื่องที่กระทบต่อกลุ่มของตน

มาตรา ๓๕๑ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำหน้าที่จัดทำทะเบียนภูมิปัญญา ตำรับยา ลายผ้า และองค์ความรู้ของชุมชน และรับรองสิทธิของชุมชนผู้เป็นเจ้าของ

มาตรา ๓๕๒ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีหน้าที่รับเรื่องคัดค้านโครงการตามมาตรา ๓๔๔ และมีอำนาจเสนอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระงับการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ

มาตรา ๓๕๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกองทุนชุมชนแห่งชาติ ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานการบริหารกองทุนชุมชน ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และประสานหน่วยกู้ชีพอาสาสมัครเข้ากับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของรัฐ

มาตรา ๓๕๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี สำหรับการลาดตระเวน ป้องกันไฟป่า และปลูกป่าทดแทนในป่าชุมชน โดยให้คณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้เสนอแผนการใช้จ่าย

มาตรา ๓๕๕ ให้มีกองทุนที่ดินเพื่อเกษตรกร มีหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือที่ดินซึ่งเจ้าของประสงค์จะขาย เพื่อจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินเช่าซื้อในราคาที่เป็นธรรม และให้สินเชื่อไถ่ถอนที่ดินที่ติดจำนองหรือขายฝาก

มาตรา ๓๕๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดรับฟังความคิดเห็นและค่าศึกษาผลกระทบที่ชุมชนประสงค์จะจัดทำขึ้นเอง ให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ออก โดยชำระผ่านกองทุนกลางที่รัฐจัดตั้ง เพื่อมิให้ผู้ศึกษาต้องพึ่งพาเจ้าของโครงการโดยตรง

มาตรา ๓๕๗ รัฐต้องจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนประชากรและระดับความยากจน โดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับ

การตัดสินใจของประชาคม

มาตรา ๓๕๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรมาแต่กำเนิด และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร

มาตรา ๓๕๙ ผู้ใดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ต้องแบ่งปันผลประโยชน์แก่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำส่งเข้ากองทุนของชุมชนนั้น

มาตรา ๓๖๐ รัฐต้องจัดให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่ชุมชนที่ฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตน โดยไม่ต้องวางเงินประกันหรือค่าธรรมเนียมศาล

มาตรา ๓๖๑ รัฐต้องสมทบเงินแก่กองทุนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๓๕๓ และจัดให้อาสาสมัครกู้ชีพได้รับการฝึกอบรม อุปกรณ์ และการประกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๓๖๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยแผนที่แนวเขตป่าชุมชน คำขอใช้พื้นที่ป่า และใบอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่าทุกฉบับในพื้นที่นั้นต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

มาตรา ๓๖๓ ประชาชนในพื้นที่ย่อมมีสิทธิคัดค้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์ให้แก่เอกชน ภายในกำหนดเวลาและตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๖๔ รายงานการรับฟังความคิดเห็น บันทึกการประชุม และความเห็นที่ไม่ได้รับการยอมรับพร้อมเหตุผล ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนมีการอนุมัติโครงการ

มาตรา ๓๖๕ ประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนมีสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่นทบทวนโครงการหรือรายจ่ายใด และสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

มาตรา ๓๖๖ ชุมชนชาติพันธุ์ย่อมมีสิทธิได้รับการปรึกษาหารือและให้ความยินยอมโดยเสรีและได้รับข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการดำเนินโครงการใดในพื้นที่ที่ชุมชนอาศัยหรือทำกินตามจารีต

มาตรา ๓๖๗ ชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมกำหนดวิธีการเผยแพร่ บันทึก และนำเสนอภูมิปัญญาและพิธีกรรมของตน และมีสิทธิขอให้ระงับการเผยแพร่ที่บิดเบือนหรือลบหลู่

มาตรา ๓๖๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยเรื่องคัดค้าน ผลการพิจารณา และการแก้ไขโครงการตามข้อคัดค้านต่อสาธารณะ

มาตรา ๓๖๙ สมาชิกกองทุนชุมชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและร่วมลงมติในที่ประชุมใหญ่ของกองทุน และกองทุนต้องรายงานฐานะการเงินต่อสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง

มาตรา ๓๗๐ ในการจัดการป่าชุมชน รัฐต้องคุ้มครองการเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพของผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุในชุมชน และจะนำการเก็บหาดังกล่าวมาเป็นเหตุดำเนินคดีอาญามิได้ หากกระทำตามแผนจัดการ

ที่ชุมชนกำหนด

มาตรา ๓๗๑ การทำนิติกรรมโอนสิทธิในที่ดินซึ่งได้รับตามโฉนดชุมชนให้แก่บุคคลภายนอกชุมชนจะกระทำมิได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่กองทุนที่ดินตามมาตรา ๓๕๕ ระบบทะเบียนที่ดินชุมชนต้องเป็นระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบประวัติการโอนได้

มาตรา ๓๗๒ การอนุมัติโครงการโดยไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔๐ หรือจัดโดยปกปิดข้อมูลสาระสำคัญ ให้ถือว่าการอนุมัตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติต้องรับผิดทางวินัยและทางอาญา

มาตรา ๓๗๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และสัดส่วนงบประมาณแบบมีส่วนร่วมตามมาตรา ๓๔๑ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจ ซึ่งต้องตราขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๗๔ รัฐต้องจัดให้มีล่าม เอกสาร และบริการสาธารณะในภาษาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามหมวดนี้อย่างเท่าเทียม

มาตรา ๓๗๕ ระบบทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องจัดทำเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่สืบค้นได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนภูมิปัญญาของชุมชน

มาตรา ๓๗๖ การฟ้องคดีหรือกล่าวหาผู้คัดค้านโครงการโดยมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งหรือปิดปาก ให้ศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้องโดยเร็ว และผู้ฟ้องต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้อง

มาตรา ๓๗๗ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การกำกับดูแล และการสมทบเงินแก่กองทุนชุมชนและหน่วยกู้ชีพอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องตราขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๑๘
สิทธิแรงงานและการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน

มาตรา ๓๗๘ ผู้ใช้แรงงานทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอแก่การดำรงชีพของตนและครอบครัวอย่างมีศักดิ์ศรี และย่อมได้รับค่าจ้างเท่ากันสำหรับงานที่มีค่าเท่ากัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ

มาตรา ๓๗๙ รัฐต้องรับรองเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรองร่วม และการนัดหยุดงานโดยสงบ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม

มาตรา ๓๘๐ ผู้ใช้แรงงานย่อมมีสิทธิทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และมีสิทธิปฏิเสธการทำงานที่มีอันตรายร้ายแรงและใกล้จะถึง โดยไม่ถูกตัดค่าจ้างหรือลงโทษ

มาตรา ๓๘๑ รัฐต้องคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ และผู้ทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านรายได้ขั้นต่ำต่อชั่วโมงทำงาน ความปลอดภัย และหลักประกันทางสังคมไม่น้อยกว่าลูกจ้างในระบบ

มาตรา ๓๘๒ แรงงานข้ามชาติย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานไทย การยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัว การบังคับใช้แรงงาน และการเรียกเก็บค่านายหน้าจากแรงงานจะกระทำมิได้

มาตรา ๓๘๓ รัฐต้องจัดให้มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมผู้ทำงานทุกประเภท และให้หลักประกันกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

มาตรา ๓๘๔ ผู้ใช้แรงงานย่อมมีสิทธิทำงานไม่เกินสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์และมีวันลาพักผ่อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม

มาตรา ๓๘๕ การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเพราะเหตุที่ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมาย ตั้งครรภ์ หรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ให้ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้กลับเข้าทำงานหรือได้รับค่าเสียหาย

มาตรา ๓๘๖ ให้มีคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐในจำนวนเท่ากัน มีหน้าที่ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีโดยอาศัยค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภาพแรงงาน และอัตราที่กำหนดใหม่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราเดิม

มาตรา ๓๘๗ การจดทะเบียนสหภาพแรงงานให้กระทำได้โดยการแจ้ง และนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนเท่านั้น ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นอิสระมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกระทำอันไม่เป็นธรรม

มาตรา ๓๘๘ ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยรายอุตสาหกรรม และในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยที่ลูกจ้างเลือกตั้งผู้แทนเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

มาตรา ๓๘๙ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตอบแทนและการจัดสรรงานต่อผู้ทำงาน และจะระงับบัญชีของผู้ทำงานโดยไม่แจ้งเหตุผลและไม่เปิดโอกาสให้โต้แย้งมิได้ ให้หน่วยงานที่กฎหมายกำหนดกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรานี้

มาตรา ๓๙๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารแรงงานข้ามชาติ ทำหน้าที่กำกับการนำเข้าแรงงานโดยตรงระหว่างรัฐต่อรัฐ ตรวจสอบบริษัทจัดหางาน และวางมาตรการให้แรงงานเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่สูญเสียสถานะการทำงาน

มาตรา ๓๙๑ ให้มีคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกันตนโดยตรง และให้กองทุนประกันสังคมเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

มาตรา ๓๙๒ ให้มีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานเวลาทำงาน ทำหน้าที่กำหนดเพดานชั่วโมงทำงานล่วงเวลาสำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและงานขนส่ง และรับรองสิทธิของลูกจ้างที่จะไม่ติดต่องานนอกเวลาทำงาน

มาตรา ๓๙๓ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอำนาจวินิจฉัยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวนมากในคราวเดียวต้องแจ้งล่วงหน้าและปรึกษาผู้แทนลูกจ้างก่อน

มาตรา ๓๙๔ ให้มีกองทุนสนับสนุนการปรับค่าจ้าง เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและเงินช่วยเหลือชั่วคราวแก่วิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ โดยวิสาหกิจที่รับความช่วยเหลือต้องไม่เลิกจ้างลูกจ้างเพื่อลดต้นทุนในระหว่างนั้น

มาตรา ๓๙๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาด้านกฎหมายแรงงานและทักษะการเจรจาแก่ผู้แทนลูกจ้าง และจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๓๙๖ ให้มีกองทุนเงินทดแทนซึ่งนายจ้างเป็นผู้ส่งเงินสมทบ เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยอัตราเงินสมทบให้แปรผันตามสถิติอุบัติเหตุของสถานประกอบการ

มาตรา ๓๙๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสมทบเงินประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และชราภาพ

มาตรา ๓๙๘ ให้มีกองทุนคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เพื่อจ่ายค่าจ้างค้างชำระ ค่าส่งกลับภูมิลำเนา และค่าช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ

มาตรา ๓๙๙ รัฐต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของรัฐครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาทุกปี และจะนำเงินกองทุนไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากประโยชน์ของผู้ประกันตนมิได้

มาตรา ๔๐๐ ให้มีกองทุนเพื่อชดเชยค่าจ้างในระหว่างลาคลอดบุตรและลาเพื่อดูแลบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย เพื่อมิให้ภาระดังกล่าวตกแก่นายจ้างรายย่อยแต่ฝ่ายเดียว

มาตรา ๔๐๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับประกันการว่างงาน การฝึกทักษะใหม่ และการจัดหางานแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่ายค่าชดเชยแทนนายจ้างที่ปิดกิจการหรือหลบหนี โดยให้รัฐไล่เบี้ยเอาจากนายจ้างภายหลัง

มาตรา ๔๐๒ ผู้ใช้แรงงานและองค์กรแรงงานย่อมมีสิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ และมีสิทธิร้องเรียนเมื่อได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ โดยนายจ้างจะเลิกจ้างหรือลงโทษลูกจ้างเพราะเหตุที่ร้องเรียนมิได้

มาตรา ๔๐๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยทะเบียนสหภาพแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จดทะเบียนแล้ว และสถิติข้อพิพาทแรงงาน ต่อสาธารณะ

มาตรา ๔๐๔ ลูกจ้างและผู้แทนลูกจ้างย่อมมีสิทธิร่วมตรวจสถานประกอบการพร้อมพนักงานตรวจความปลอดภัย และมีสิทธิได้รับทราบผลการตรวจวัดสารเคมี เสียง และความร้อนในที่ทำงานของตน

มาตรา ๔๐๕ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติจำนวน รายได้ และสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๔๐๖ แรงงานข้ามชาติและองค์กรที่ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติย่อมมีสิทธิร้องเรียนการละเมิดสิทธิเป็นภาษาของตน และย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกส่งกลับในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

มาตรา ๔๐๗ กองทุนประกันสังคมต้องเปิดเผยผลการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และฐานะทางการเงินของกองทุนต่อสาธารณะทุกไตรมาส

มาตรา ๔๐๘ ลูกจ้างย่อมมีสิทธิตรวจสอบบันทึกเวลาทำงานของตน และนายจ้างต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปี

มาตรา ๔๐๙ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการเลิกจ้าง การปิดกิจการ และผลคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๔๑๐ ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้คำนึงถึงลูกจ้างที่มีรายได้น้อยที่สุดและผู้ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหรือผู้สูงอายุเป็นลำดับแรก และจะกำหนดอัตราสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มให้ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำทั่วไปมิได้

มาตรา ๔๑๑ ให้ประเทศไทยให้สัตยาบันและปฏิบัติตามอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม

มาตรา ๔๑๒ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งหยุดเครื่องจักรหรือหยุดงานในส่วนที่มีอันตรายร้ายแรงได้ทันที และมีอำนาจสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีผู้เสียชีวิตทุกกรณี

มาตรา ๔๑๓ กฎหมายและนโยบายว่าด้วยแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์ม ต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อให้ทันต่อรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรา ๔๑๔ ในการออกระเบียบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ต้องคำนึงถึงแรงงานหญิง แรงงานเด็ก และผู้ติดตามที่เป็นเด็กเป็นลำดับแรก และเด็กของแรงงานข้ามชาติย่อมมีสิทธิเข้ารับการศึกษาและบริการสาธารณสุขของรัฐ

มาตรา ๔๑๕ ให้กองทุนประกันสังคมร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศคู่ภาคี เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ทำงานในหลายประเทศนับระยะเวลาการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันได้

มาตรา ๔๑๖ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจตรวจบันทึกเวลาทำงานและอายัดเอกสารของสถานประกอบการ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการบังคับทำงานเกินเวลาหรือไม่จ่ายค่าล่วงเวลา

มาตรา ๔๑๗ หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าชดเชยและกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๔๐๑ ต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อให้ค่าชดเชยสอดคล้องกับค่าครองชีพ

หมวด ๑๙

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๑๘ บุคคลย่อมมีสิทธิดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศสะอาดและแหล่งน้ำที่ปลอดภัย รัฐต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศและน้ำไม่ต่ำกว่าแนวทางขององค์การอนามัยโลก และต้องประกาศเขตควบคุมมลพิษเมื่อคุณภาพอากาศหรือน้ำในพื้นที่ใดต่ำกว่ามาตรฐาน

มาตรา ๔๑๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ รัฐต้องรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทั้งหมด และการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

มาตรา ๔๒๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอย่างรุนแรง จะอนุมัติได้ต่อเมื่อได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว และต้องเลือกทางเลือกที่ก่อผลกระทบน้อยที่สุด

มาตรา ๔๒๑ ประชาชนที่อาศัยใกล้เขตอุตสาหกรรมย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากมลพิษ และมีสิทธิรู้ชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่โรงงานในพื้นที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

มาตรา ๔๒๒ รัฐต้องรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แม้ตนจะมิได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง และศาลต้องพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน

มาตรา ๔๒๓ ประชาชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปย่อมมีสิทธิในสภาพภูมิอากาศที่มั่นคง รัฐต้องกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกฎหมาย และจะลดระดับเป้าหมายที่ประกาศแล้วมิได้

มาตรา ๔๒๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้ก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายต้องรับผิดชอบตลอดวงจรจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย การนำเข้าขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อกำจัดในราชอาณาจักรจะกระทำมิได้

มาตรา ๔๒๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านย่อมมีสิทธิทำประมงในเขตชายฝั่งโดยได้รับความคุ้มครองจากเรือประมงพาณิชย์

มาตรา ๔๒๖ ให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ก่อมลพิษลดหรือหยุดการปล่อยมลพิษ และในเขตควบคุมมลพิษให้มีอำนาจสั่งจำกัดการเผาในที่โล่ง การใช้ยานพาหนะ และการดำเนินกิจการที่ก่อฝุ่นละอองเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๔๒๗ ให้มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดทำบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม กำหนดแนวเชื่อมต่อผืนป่า และให้ความเห็นก่อนอนุมัติโครงการที่ผ่านพื้นที่อนุรักษ์

มาตรา ๔๒๘ ให้มีคณะกรรมการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ และความเห็นของคณะกรรมการต้องเปิดเผยพร้อมเหตุผล

มาตรา ๔๒๙ ให้มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมประจำพื้นที่ ซึ่งมีผู้แทนชุมชนที่ได้รับเลือกตั้งร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

มาตรา ๔๓๐ ให้มีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ซึ่งผู้พิพากษาได้รับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และให้ศาลมีอำนาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อให้ความเห็นในคดี

มาตรา ๔๓๑ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่กำหนดงบประมาณคาร์บอนเป็นช่วงละห้าปี และเสนอรายงานความคืบหน้าต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๔๓๒ ให้มีหน่วยงานกำกับการจัดการของเสียอันตราย ทำหน้าที่ออกใบอนุญาต ติดตามการขนส่งด้วยระบบติดตามตำแหน่ง และสั่งปิดสถานที่กำจัดที่ไม่ได้มาตรฐาน

มาตรา ๔๓๓ ให้มีคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ทำหน้าที่ประกาศเขตอนุรักษ์แนวปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน และกำหนดฤดูปิดอ่าวโดยปรึกษาชาวประมงพื้นบ้าน

มาตรา ๔๓๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำให้ครอบคลุมทุกอำเภอ การบำบัดน้ำเสียชุมชน และการสนับสนุนเกษตรกรให้เลิกเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

มาตรา ๔๓๕ ให้มีกองทุนอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ค่าปรับคดีป่าไม้ และค่าชดเชยจากโครงการที่ใช้พื้นที่ป่า เพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่า ดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเยียวยาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

มาตรา ๔๓๖ ค่าจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ ให้เจ้าของโครงการชำระเข้ากองทุนกลาง และให้คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒๘ เป็นผู้คัดเลือกผู้จัดทำรายงาน เพื่อตัดความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างผู้ศึกษากับเจ้าของโครงการ

มาตรา ๔๓๗ ให้มีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ปล่อยมลพิษต้องจ่ายเงินสมทบตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

มาตรา ๔๓๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ความเสียหาย เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินน้ำและค่าตรวจสุขภาพ แก่ผู้ฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมที่มีรายได้น้อย

มาตรา ๔๓๙ รัฐต้องจัดตั้งกองทุนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ซึ่งมีรายได้จากภาษีคาร์บอน เพื่อช่วยเหลือแรงงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพื่อการปรับตัวต่อภัยจากสภาพภูมิอากาศ

มาตรา ๔๔๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อตรวจหาและฟื้นฟูพื้นที่ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย โดยให้รัฐมีสิทธิไล่เบี้ยค่าใช้จ่ายจากผู้ก่อให้เกิดของเสียนั้น

มาตรา ๔๔๑ ให้มีกองทุนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวทางทะเลและค่าปรับการทำประมงผิดกฎหมาย

มาตรา ๔๔๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยค่าคุณภาพอากาศและน้ำจากสถานีตรวจวัดทุกแห่งต่อสาธารณะแบบทันเวลา และต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อค่ามลพิษเกินระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๔๔๓ ชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ย่อมมีสิทธิร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำพื้นที่อนุรักษ์ และร่วมจัดทำแผนการจัดการพื้นที่นั้น

มาตรา ๔๔๔ รายงานการประเมินผลกระทบฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลดิบ และมาตรการลดผลกระทบต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการพิจารณาอนุมัติ

มาตรา ๔๔๕ โรงงานทุกแห่งต้องรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษเป็นประจำทุกปี และให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณะเป็นรายโรงงาน

มาตรา ๔๔๖ คำพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมและแผนการฟื้นฟูที่ศาลสั่ง ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมรายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูทุกหกเดือน

มาตรา ๔๔๗ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมจัดทำแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดและท้องถิ่นของตน

มาตรา ๔๔๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิด ปริมาณ เส้นทางการขนส่ง และสถานที่กำจัดของเสียอันตรายต่อสาธารณะ

มาตรา ๔๔๙ ชุมชนชายฝั่งย่อมมีสิทธิร่วมดูแล ลาดตระเวน และจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่อยู่ติดชุมชนของตน

มาตรา ๔๕๐ รัฐต้องจัดให้มีหน้ากากป้องกันฝุ่น ห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนและสถานพยาบาล และน้ำดื่มสะอาดแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ

มาตรา ๔๕๑ การพัฒนาระบบติดตามพื้นที่ป่าและสัตว์ป่า ต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลที่เปิดให้สาธารณะตรวจสอบได้ เพื่อเปิดเผยการบุกรุกป่าโดยเร็ว

มาตรา ๔๕๒ ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบที่ปลอมหรือบิดเบือนข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติโครงการโดยรู้ว่ารายงานนั้นเป็นเท็จ ต้องรับโทษทางอาญา และให้เพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดทำรายงานนั้น

มาตรา ๔๕๓ กฎหมายว่าด้วยการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษตามมาตรา ๔๔๕ ให้ตราขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๕๔ ในคดีสิ่งแวดล้อม ให้ภาระการพิสูจน์ว่ากิจการของตนไม่ได้ก่อความเสียหายตกแก่ผู้ประกอบกิจการ และให้ศาลคำนึงถึงผู้ที่ไม่อาจเข้าถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นลำดับแรก

มาตรา ๔๕๕ ให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมมือกับนานาชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

มาตรา ๔๕๖ ผู้ใดลักลอบทิ้งหรือฝังกลบของเสียอันตราย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการกำกับดูแลจนเกิดการลักลอบทิ้ง ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องรับผิดในค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

มาตรา ๔๕๗ การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและมาตรการคุ้มครองแนวปะการัง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องตราขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๒๐
เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรา ๔๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้เพื่อประโยชน์สาธารณะที่จำเป็นและได้สัดส่วน และบุคคลย่อมมีสิทธิขอเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลของตน

มาตรา ๔๕๙ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการตัดสินใจที่มีผลต่อสิทธิของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การจ้างงาน การให้สินเชื่อ การให้สวัสดิการ และการดำเนินคดี จะกระทำโดยระบบปัญญาประดิษฐ์แต่เพียงลำพังมิได้ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับคำอธิบายและขอให้มนุษย์ทบทวน

มาตรา ๔๖๐ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพ โครงข่ายสายส่งหลักที่สร้างด้วยงบประมาณของรัฐเป็นสาธารณสมบัติ และต้องเปิดให้ผู้ให้บริการทุกรายเช่าใช้อย่างเท่าเทียม

มาตรา ๔๖๑ รัฐต้องรับรองหลักการว่าความรู้และผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐเป็นสมบัติสาธารณะ ต้องเผยแพร่แบบเปิดและให้ประชาชนใช้ได้โดยเสรี เว้นแต่จะกระทบความมั่นคงของรัฐหรือข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา ๔๖๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การดักรับ ตรวจหรือสอดแนมการสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งศาลเฉพาะรายบุคคลและเฉพาะคราวตามมาตรา ๕๘ รัฐจะบังคับให้ผู้ให้บริการสร้างช่องทางลับเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัสมิได้

มาตรา ๔๖๓ รัฐต้องส่งเสริมการประกอบธุรกิจนวัตกรรมโดยลดขั้นตอนการจดทะเบียน การขออนุญาต และการเลิกกิจการ และต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่โดยไม่จำเป็น

มาตรา ๔๖๔ บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่สามารถจ่ายได้ในฐานะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน รัฐจะตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนทั้งพื้นที่มิได้ ไม่ว่าในกรณีใด

มาตรา ๔๖๕ รัฐต้องส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลของประชาชนทุกกลุ่ม และคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการเงินดิจิทัลจากการฉ้อโกงและการคิดค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม

มาตรา ๔๖๖ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีอำนาจตรวจสอบหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สั่งระงับการประมวลผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดโทษปรับทางปกครอง

มาตรา ๔๖๗ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่จัดระดับความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ กำหนดให้ระบบที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการตรวจสอบความเป็นธรรมก่อนใช้งาน และห้ามการใช้ระบบให้คะแนนพฤติกรรมพลเมือง

มาตรา ๔๖๘ ให้องค์กรอิสระตามมาตรา ๓๙ ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมโดยการประมูลที่โปร่งใส กำกับคุณภาพบริการ และป้องกันการผูกขาดโครงข่าย

มาตรา ๔๖๙ ให้หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้กำกับการรับจดสิทธิบัตร โดยต้องไม่รับจดสิทธิบัตรในขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตัวเอง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

มาตรา ๔๗๐ ให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทำหน้าที่ป้องกันและรับมือภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคมด้านสิทธิดิจิทัลร่วมเป็นกรรมการ

มาตรา ๔๗๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดให้มีพื้นที่ทดลองนวัตกรรมภายใต้การกำกับ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา ๔๗๒ ให้มีคณะกรรมการบริการโทรคมนาคมถ้วนหน้า ทำหน้าที่กำหนดความเร็วขั้นต่ำของบริการถ้วนหน้า และกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดแพ็กเกจราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อย

มาตรา ๔๗๓ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางและผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัล โดยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางต้องไม่ถูกใช้เพื่อติดตามการใช้จ่ายของบุคคลโดยไม่มีคำสั่งศาล

มาตรา ๔๗๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการตามมาตรา ๔๖๖ อย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และค่าปรับทางปกครองที่เรียกเก็บได้ให้นำส่งคลังโดยไม่ตกเป็นรายได้ของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๗๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการฝึกทักษะใหม่แก่ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ และจ่ายเงินช่วยเหลือในระหว่างการฝึก

มาตรา ๔๗๖ ให้มีกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งมีรายได้จากส่วนหนึ่งของเงินประมูลคลื่นความถี่ เพื่อลงทุนในโครงข่ายในพื้นที่ที่เอกชนไม่ลงทุนเพราะไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

มาตรา ๔๗๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดเป็นลำดับแรก และเปิดเผยรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยเงินของรัฐ

มาตรา ๔๗๘ ให้มีกองทุนความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐขนาดเล็ก โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และฝึกอบรมบุคลากร

มาตรา ๔๗๙ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณร่วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านกองทุนที่บริหารโดยมืออาชีพ และต้องกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

มาตรา ๔๘๐ ให้มีกองทุนบริการโทรคมนาคมถ้วนหน้า เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงเรียน สถานพยาบาล ห้องสมุด และศูนย์ราชการทุกตำบล

มาตรา ๔๘๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความรู้ทางการเงินดิจิทัลแก่ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย และจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการฉ้อโกงทางออนไลน์ในทุกจังหวัด

มาตรา ๔๘๒ เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๔๖๖ และมีสิทธิได้รับแจ้งภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงเมื่อข้อมูลของตนรั่วไหล

มาตรา ๔๘๓ หน่วยงานของรัฐที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการหรือตัดสินใจ ต้องเปิดเผยทะเบียนรายการระบบที่ใช้ วัตถุประสงค์ และผลการตรวจสอบความเป็นธรรมของระบบนั้นต่อสาธารณะ

มาตรา ๔๘๔ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิเสนอพื้นที่ที่ขาดโครงข่ายให้กองทุนตามมาตรา ๔๗๖ พิจารณาเป็นลำดับแรก และร่วมตรวจรับคุณภาพโครงข่ายที่สร้างในพื้นที่ของตน

มาตรา ๔๘๕ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐเป็นเจ้าของ และสัญญาจัดซื้อซอฟต์แวร์ทุกฉบับต่อสาธารณะ

มาตรา ๔๘๖ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับแจ้งเมื่อตนถูกดักรับการสื่อสารตามคำสั่งศาล หลังพ้นความจำเป็นในการสืบสวนแล้ว และมีสิทธิโต้แย้งคำสั่งนั้นต่อศาล

มาตรา ๔๘๗ กองทุนร่วมลงทุนตามมาตรา ๔๗๙ ต้องเปิดเผยรายชื่อกิจการที่ได้รับการลงทุน จำนวนเงิน และผลตอบแทนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๔๘๘ ประชาชนย่อมมีสิทธิร้องเรียนคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๔๗๒ และผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าบริการเมื่อความเร็วต่ำกว่าที่โฆษณา

มาตรา ๔๘๙ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ จำนวนผู้เสียหาย และผลการติดตามเงินคืนเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๔๙๐ การออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องคำนึงถึงข้อมูลของเด็ก ผู้ป่วย และผู้ที่อาจถูกเลือกปฏิบัติเป็นลำดับแรก ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวมิติ จะนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมมิได้

มาตรา ๔๙๑ ให้รัฐร่วมมือกับนานาชาติในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ และนำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้กับระบบที่ให้บริการในราชอาณาจักร

มาตรา ๔๙๒ ให้องค์กรตามมาตรา ๓๙ มีอำนาจตรวจสอบและระงับการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๔๗๖ เมื่อพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาหรือมีการสมยอมราคา

มาตรา ๔๙๓ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์กับการเข้าถึงความรู้ ยา และเทคโนโลยีของประชาชน

มาตรา ๔๙๔ มาตรการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนักข่าว ผู้แจ้งเบาะแส และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นลำดับแรก และจะนำมาใช้เพื่อปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐโดยสุจริตมิได้

มาตรา ๔๙๕ ให้รัฐร่วมมือกับต่างประเทศในการรับรองวีซ่าและถิ่นที่อยู่สำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมการเชื่อมต่อวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยกับตลาดโลก

มาตรา ๔๙๖ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๔๗๒ มีอำนาจตรวจสอบและระงับการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๔๘๐ เมื่อพบว่าจุดให้บริการที่รายงานไว้ไม่มีอยู่จริงหรือใช้งานไม่ได้

มาตรา ๔๙๗ กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและบริการทางการเงินดิจิทัลต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๒๑
ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร

มาตรา ๔๙๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ รัฐต้องจัดให้มีอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานโภชนาการแก่นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๔๙๙ เกษตรกรย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรมของตน รัฐต้องกำหนดเขตเกษตรกรรมชั้นดีที่จะเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมิได้ เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและได้จ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมแล้ว

มาตรา ๕๐๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าเกษตรกรต้องมีรายได้ที่มั่นคงและเป็นธรรม รัฐต้องจัดให้มีกลไกประกันรายได้ขั้นต่ำสำหรับพืชผลหลัก และต้องไม่ใช้กลไกดังกล่าวในลักษณะที่ก่อความเสียหายแก่การคลังของรัฐเกินสมควร

มาตรา ๕๐๑ เกษตรกรย่อมมีสิทธิเก็บ ใช้ แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุ์ที่ตนผลิตเอง และสิทธิดังกล่าวจะถูกจำกัดด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของเอกชนมิได้

มาตรา ๕๐๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าน้ำเป็นทรัพยากรส่วนรวม การจัดสรรน้ำในยามขาดแคลนต้องให้ลำดับแรกแก่การอุปโภคบริโภค ลำดับถัดไปแก่การเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ก่อนการใช้เพื่ออุตสาหกรรมและการพาณิชย์

มาตรา ๕๐๓ เกษตรกรย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน รัฐต้องลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายร้ายแรง และห้ามการใช้สารที่ประเทศผู้ผลิตห้ามใช้ในประเทศของตนเอง

มาตรา ๕๐๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรของสมาชิกที่บริหารกันเองตามหลักประชาธิปไตย รัฐจะเข้าแทรกแซงการบริหารสหกรณ์มิได้ เว้นแต่มีการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

มาตรา ๕๐๕ ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิรู้แหล่งที่มา วิธีการผลิต และสารตกค้างในอาหารที่ตนบริโภค และเกษตรกรย่อมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากราคาขายปลีก

มาตรา ๕๐๖ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลความมั่นคงทางอาหาร ทำหน้าที่ติดตามปริมาณสำรองอาหารหลักของประเทศ ประกาศภาวะขาดแคลนอาหาร และสั่งจำกัดการส่งออกอาหารหลักเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนภายในประเทศ

มาตรา ๕๐๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินเกษตรกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดเพดานการถือครองที่ดินเกษตรกรรม จัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างในอัตราก้าวหน้า และจัดสรรที่ดินที่ได้คืนมาให้เกษตรกรไร้ที่ดิน

มาตรา ๕๐๘ ให้มีหน่วยงานกำกับตลาดสินค้าเกษตร ทำหน้าที่ป้องกันการกดราคารับซื้อ การฮั้วประมูล และการผูกขาดของผู้รับซื้อรายใหญ่ และกำหนดให้มีการติดประกาศราคารับซื้อและวิธีวัดความชื้นอย่างเปิดเผย

มาตรา ๕๐๙ ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์อิสระและผู้แทนเกษตรกร ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมก่อนอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เปิด และกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามแปลง

มาตรา ๕๑๐ ให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำหลักแต่ละแห่ง ซึ่งมีผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับเลือกตั้งร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่วางแผนการจัดสรรน้ำในแต่ละฤดูกาลและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการใช้น้ำ

มาตรา ๕๑๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ และรับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร

มาตรา ๕๑๒ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อย่างน้อยปีละครั้ง และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ การแปรรูป และการตลาดแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก

มาตรา ๕๑๓ ให้มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ทำหน้าที่กำกับสัญญาเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม และป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกและผู้แปรรูปรายใหญ่

มาตรา ๕๑๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก และคลังอาหารสำรองในทุกภูมิภาค โดยอัตราค่าอาหารต้องปรับตามราคาวัตถุดิบ

มาตรา ๕๑๕ ให้มีกองทุนปลดหนี้และไถ่ถอนที่ดินเกษตรกร เพื่อรับซื้อหนี้ของเกษตรกรที่มีที่ดินติดจำนองหรือขายฝาก และปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระได้ตามรายได้จริง โดยเกษตรกรต้องไม่สูญเสียที่ดินทำกินในระหว่างนั้น

มาตรา ๕๑๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ โดยรัฐรับภาระเบี้ยประกันสำหรับเกษตรกรรายย่อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

มาตรา ๕๑๗ ให้มีกองทุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นเมือง สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์โดยเกษตรกร และกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในราคาต่ำ

มาตรา ๕๑๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา ระบบส่งน้ำชุมชน และการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญแก่พื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นลำดับแรก

มาตรา ๕๑๙ ให้มีกองทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงในระยะปรับเปลี่ยนไม่เกินสามปี และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ปลอดสารพิษ

มาตรา ๕๒๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโรงสีชุมชน ลานตาก โกดัง และห้องเย็นที่สหกรณ์เป็นเจ้าของ เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและต่อรองราคาได้

มาตรา ๕๒๑ ให้มีกองทุนตลาดชุมชน เพื่อสนับสนุนตลาดเกษตรกร ระบบขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค และการจัดซื้ออาหารจากเกษตรกรท้องถิ่นของโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐ

มาตรา ๕๒๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลปริมาณสำรองอาหาร ราคาอาหารหลัก และภาวะทุพโภชนาการของเด็กรายจังหวัดต่อสาธารณะเป็นประจำ

มาตรา ๕๒๓ เกษตรกรและชุมชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายชื่อผู้ถือครองที่ดินเกษตรกรรมเกินเพดานในพื้นที่ของตน และเสนอให้คณะกรรมการตามมาตรา ๕๐๗ ดำเนินการ

มาตรา ๕๒๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยราคาสินค้าเกษตรรายวัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย และจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายแก่เกษตรกรรายจังหวัดต่อสาธารณะ

มาตรา ๕๒๕ อาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากพืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องแสดงฉลากโดยชัดเจน และหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อสาธารณะ

มาตรา ๕๒๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ แผนการระบายน้ำ และการจัดสรรน้ำรายพื้นที่ต่อสาธารณะแบบทันเวลา

มาตรา ๕๒๗ เกษตรกรและผู้บริโภคย่อมมีสิทธิร่วมกำหนดรายชื่อสารเคมีทางการเกษตรที่ต้องควบคุมหรือห้ามใช้ และมีสิทธิเสนอให้ทบทวนรายชื่อดังกล่าว

มาตรา ๕๒๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีและฐานะการเงินของสหกรณ์ทุกแห่งต่อสมาชิกและสาธารณะ

มาตรา ๕๒๙ ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคย่อมมีสิทธิร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบอาหารที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย และหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยผลตรวจสารตกค้างรายยี่ห้อต่อสาธารณะ

มาตรา ๕๓๐ รัฐต้องจัดให้มีความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง และผู้พิการ ในรูปแบบที่รักษาศักดิ์ศรีของผู้รับ และต้องไม่ใช้ความช่วยเหลือนั้นเป็นเงื่อนไขทางการเมือง

มาตรา ๕๓๑ ระบบทะเบียนที่ดินเกษตรกรรมและโฉนดชุมชนต้องเป็นระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแผนที่ทางอากาศ และเปิดให้ประชาชนตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนมือได้ เพื่อป้องกันการกว้านซื้อที่ดินผ่านตัวแทนอำพราง

มาตรา ๕๓๒ ผู้ใดกดราคารับซื้อโดยใช้เครื่องชั่งหรือวิธีวัดคุณภาพที่ไม่เที่ยงตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องคืนประโยชน์ที่ได้รับไปทั้งหมด

มาตรา ๕๓๓ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรม ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๓๔ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่แล้งซ้ำซาก เช่น การขุดบ่อน้ำในไร่นาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดหาน้ำในยามวิกฤต

มาตรา ๕๓๕ การพัฒนาและการตรวจสอบระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ผู้บริโภคตรวจสอบแหล่งผลิตได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงฉลากอินทรีย์

มาตรา ๕๓๖ กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ผู้ใดยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมกระทำการดังกล่าว ต้องระวางโทษทางอาญาในอัตราสองเท่าของความผิดฐานยักยอกทั่วไป

มาตรา ๕๓๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาเกษตรพันธสัญญาและการแสดงแหล่งที่มาของอาหาร ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๒๒
สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

มาตรา ๕๓๘ เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาในช่วงปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุหกปีทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนแบบถ้วนหน้า โดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน

มาตรา ๕๓๙ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ย่อมมีสิทธิได้รับการดูแลระยะยาวอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งการดูแลที่บ้าน ในชุมชน และในสถานดูแล

มาตรา ๕๔๐ ผู้พิการย่อมมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลข่าวสาร และบริการสาธารณะได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น อาคารสาธารณะที่สร้างใหม่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ มิฉะนั้นจะได้รับอนุญาตให้เปิดใช้มิได้

มาตรา ๕๔๑ รัฐต้องรับรองหลักการว่าเด็กต้องได้รับความคุ้มครองจากการทารุณกรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงประโยชน์ และการทอดทิ้ง และประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องเป็นข้อพิจารณาสำคัญในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับเด็ก

มาตรา ๕๔๒ ประชาชนทุกคนเมื่อมีอายุครบหกสิบปีย่อมมีสิทธิได้รับบำนาญประชาชนถ้วนหน้ารายเดือนในอัตราที่เพียงพอแก่การดำรงชีพอย่างมีเกียรติ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน และจะลดอัตราบำนาญลงให้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมิได้

มาตรา ๕๔๓ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้พิการย่อมมีสิทธิทำงานและได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกับบุคคลอื่น หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องจ้างผู้พิการตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๕๔๔ เด็กที่ไม่อาจอยู่กับครอบครัวเดิมได้ย่อมมีสิทธิได้รับการดูแลในครอบครัวทดแทนเป็นลำดับแรก และการส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นและเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๕๔๕ รัฐต้องรับรองหลักการว่าเด็กและเยาวชนเป็นผู้ทรงสิทธิที่มีเสียงในเรื่องที่กระทบต่อตน และต้องจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งกันเอง

มาตรา ๕๔๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราส่วนผู้ดูแลต่อเด็ก และคุณวุฒิของผู้ดูแลเด็ก

มาตรา ๕๔๗ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุ ทำหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจมาตรฐาน และสั่งปิดสถานดูแลที่ทารุณหรือละเลยผู้สูงอายุ

มาตรา ๕๔๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และกำหนดเวลาให้อาคารและระบบขนส่งสาธารณะเดิมปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔๙ ให้มีหน่วยงานคุ้มครองเด็กประจำจังหวัด มีอำนาจเข้าช่วยเหลือและแยกเด็กออกจากสถานการณ์อันตรายทันที และประสานการรักษา การฟื้นฟู และการดำเนินคดี ณ จุดเดียว

มาตรา ๕๕๐ ให้มีคณะกรรมการบำนาญแห่งชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบบำนาญประชาชน ทบทวนอัตราบำนาญให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็นประจำทุกปี และประสานระบบบำนาญประชาชนกับบำนาญข้าราชการและประกันสังคม

มาตรา ๕๕๑ ให้มีหน่วยงานส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ทำหน้าที่จับคู่ผู้พิการกับนายจ้าง จัดหาผู้ช่วยในการทำงาน และให้คำปรึกษาแก่นายจ้างในการปรับสถานที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล

มาตรา ๕๕๒ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในความดูแลของรัฐ ทำหน้าที่คัดกรองและรับรองครอบครัวอุปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมเด็กอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรฐานสถานสงเคราะห์

มาตรา ๕๕๓ ให้กองทุนเด็กและเยาวชนแห่งชาติมีคณะกรรมการบริหารซึ่งมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ทำหน้าที่จัดสรรทุนแก่โครงการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้เสนอและดำเนินการเอง

มาตรา ๕๕๔ ให้มีกองทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีในทุกตำบล และอุดหนุนค่าดูแลเด็กเล็กแก่ครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงาน

มาตรา ๕๕๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุประจำชุมชน และค่าตอบแทนแก่สมาชิกในครอบครัวที่ต้องออกจากงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง

มาตรา ๕๕๖ ให้มีกองทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อผู้พิการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่มีรายได้น้อย และอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงทางเท้าและอาคารสาธารณะ

มาตรา ๕๕๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับศูนย์พึ่งได้ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเด็ก และการฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำ

มาตรา ๕๕๘ ให้มีกองทุนบำนาญแห่งชาติ ซึ่งมีรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ภาษีที่กฎหมายจัดสรรไว้โดยเฉพาะ และผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญประชาชนอย่างยั่งยืน กองทุนต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังและจะนำไปใช้เพื่อการอื่นมิได้

มาตรา ๕๕๙ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ ค่าอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และเงินทุนประกอบอาชีพอิสระของผู้พิการ

มาตรา ๕๖๐ ให้มีกองทุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนที่ออกจากความดูแลของรัฐ เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ และให้ทุนการศึกษาและที่พักแก่เยาวชนที่พ้นอายุความดูแลจนถึงอายุยี่สิบห้าปี

มาตรา ๕๖๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่กองทุนเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปีในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะนำเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐมิได้

มาตรา ๕๖๒ พ่อแม่และผู้ปกครองย่อมมีสิทธิร่วมเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนของตนและร่วมประเมินคุณภาพการดูแลเด็ก

มาตรา ๕๖๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจมาตรฐาน และเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะ

มาตรา ๕๖๔ ผู้พิการและองค์กรของผู้พิการย่อมมีสิทธิร่วมตรวจรับอาคารสาธารณะและระบบขนส่งก่อนเปิดใช้ และร่วมจัดทำมาตรฐานตามมาตรา ๕๔๘

มาตรา ๕๖๕ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ผลการดำเนินคดีและผลการฟื้นฟู โดยไม่เปิดเผยตัวตนของเด็ก

มาตรา ๕๖๖ ประชาชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบสิทธิและประวัติการได้รับบำนาญของตน และมีสิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๕๕๐ ในการทบทวนอัตราบำนาญ

มาตรา ๕๖๗ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยจำนวนผู้พิการที่หน่วยงานและสถานประกอบการแต่ละแห่งจ้างงานเทียบกับสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดต่อสาธารณะ

มาตรา ๕๖๘ เด็กในความดูแลของรัฐย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับตน และมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ดูแล

มาตรา ๕๖๙ กองทุนเด็กและเยาวชนแห่งชาติต้องเปิดเผยรายชื่อโครงการที่ได้รับทุน จำนวนเงินและผลการดำเนินงานต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๕๗๐ การออกระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องคำนึงถึงเด็กในครอบครัวยากจน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กที่อยู่ห่างไกลเป็นลำดับแรก และจะกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้เด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าไม่ถึงสิทธิมิได้

มาตรา ๕๗๑ ให้รัฐร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระบบประกันการดูแลระยะยาว เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

มาตรา ๕๗๒ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๕๔๘ มีอำนาจตรวจสอบ ระงับการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและสั่งแก้ไขอาคารสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก

มาตรา ๕๗๓ ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กไม่มีอายุความ และกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี โดยรับฟังความเห็นของเด็กและเยาวชนด้วย

มาตรา ๕๗๔ มาตรการใด ๆ เกี่ยวกับบำนาญประชาชนต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อื่นและผู้ที่อยู่ลำพังเป็นลำดับแรก และการจ่ายบำนาญต้องไม่หยุดชะงักแม้ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๕๗๕ ให้รัฐปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

มาตรา ๕๗๖ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๕๕๒ มีอำนาจตรวจสถานสงเคราะห์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อายัดเอกสาร และสั่งย้ายเด็กออกทันทีเมื่อพบการทารุณกรรมหรือการทุจริต

มาตรา ๕๗๗ การดำเนินงานของกองทุนเด็กและเยาวชนแห่งชาติต้องได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกห้าปีโดยผู้ประเมินภายนอก และต้องนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน

หมวด ๒๓
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย

มาตรา ๕๗๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล

มาตรา ๕๗๙ นักวิจัยและสถาบันวิจัยย่อมมีสิทธิได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากรัฐอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอโครงการและประโยชน์ต่อสาธารณะ มิใช่จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือความเห็นทางการเมือง

มาตรา ๕๘๐ ผู้เรียนย่อมมีสิทธิได้รับการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รัฐจะใช้หลักสูตรเพื่อปลูกฝังลัทธิทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้

มาตรา ๕๘๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่วิชาชีพ ได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเวลาสำหรับการสอนโดยไม่ถูกมอบหมายงานธุรการเกินสมควร

มาตรา ๕๘๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลทุกวัยย่อมมีสิทธิเรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องจัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบได้

มาตรา ๕๘๓ ผู้เรียนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลย่อมมีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่าผู้เรียนในเมือง รัฐจะยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยไม่จัดการเดินทางที่ปลอดภัยและไม่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนมิได้

มาตรา ๕๘๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงความรู้โดยเสรี และต้องจัดให้มีหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เก็บรักษาสิ่งพิมพ์และเอกสารสำคัญของชาติ และให้มีห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้สาธารณะในทุกตำบล

มาตรา ๕๘๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง และผลงานวิจัยจะถูกปิดกั้นหรือสั่งระงับเพราะเหตุที่ขัดต่อนโยบายของรัฐมิได้

มาตรา ๕๘๖ ให้มีหน่วยงานกำกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานผู้จัดการศึกษา ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยมุ่งที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และต้องไม่สร้างภาระเอกสารแก่ครูเกินจำเป็น

มาตรา ๕๘๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ และให้การพิจารณาทุนวิจัยใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโดยไม่เปิดเผยชื่อ

มาตรา ๕๘๘ ให้มีคณะกรรมการหลักสูตรแห่งชาติ ประกอบด้วยครู นักวิชาการ ผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน ทำหน้าที่กำหนดเพียงกรอบสมรรถนะหลัก และให้สถานศึกษามีอิสระในการออกแบบรายวิชาตามบริบทของพื้นที่

มาตรา ๕๘๙ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครู ทำหน้าที่พิจารณาการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนวิทยฐานะครูตามหลักคุณธรรม และวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของครู

มาตรา ๕๙๐ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการศึกษาตลอดชีวิต ทำหน้าที่รับรองหลักสูตรระยะสั้น จัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต และรับรองความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน

มาตรา ๕๙๑ ให้มีคณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทำหน้าที่จัดทำดัชนีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารายพื้นที่ และเสนอการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมแก่พื้นที่ที่ด้อยโอกาส

มาตรา ๕๙๒ ให้มีคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานห้องสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ และสนับสนุนให้เปิดบริการนอกเวลาราชการ

มาตรา ๕๙๓ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการแทรกแซงงานวิจัยหรือการเรียนการสอน และเสนอมาตรการคุ้มครองนักวิชาการที่ถูกคุกคาม

มาตรา ๕๙๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานตามจำนวนผู้เรียน โดยให้เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนเป็นจำนวนมาก

มาตรา ๕๙๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจนไม่น้อยกว่าร้อยละสองของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และต้องจัดสรรส่วนหนึ่งให้แก่การวิจัยพื้นฐานที่ไม่มุ่งผลเชิงพาณิชย์

มาตรา ๕๙๖ ให้มีกองทุนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการผลิตตำราและสื่อดิจิทัลแบบเปิดที่ครูและนักเรียนใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๕๙๗ ให้มีกองทุนสวัสดิการและพัฒนาครู เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

มาตรา ๕๙๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีเป็นบัญชีการเรียนรู้รายบุคคลแก่ประชาชนวัยทำงานเพื่อใช้จ่ายค่าเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

มาตรา ๕๙๙ ให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจ่ายทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล

มาตรา ๖๐๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการจัดซื้อหนังสือ การแปลงเอกสารสำคัญเป็นดิจิทัล และการบำรุงรักษาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สาธารณะ

มาตรา ๖๐๑ ให้มีกองทุนวิจัยอิสระซึ่งบริหารโดยประชาคมวิชาการ เพื่อให้ทุนแก่งานวิจัยในประเด็นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐหรือกลุ่มทุน

มาตรา ๖๐๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยงบประมาณที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับ จำนวนครู และผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๐๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จำนวนเงิน และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครอง

มาตรา ๖๐๔ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนย่อมมีสิทธิเสนอแนะและร่วมประเมินหลักสูตร และคณะกรรมการตามมาตรา ๕๘๘ ต้องรับฟังความเห็นดังกล่าวก่อนปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง

มาตรา ๖๐๕ ครูย่อมมีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพ และร่วมเสนอนโยบายการศึกษาต่อหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๖๐๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ผู้จัดหลักสูตร และผลการประเมินจากผู้เรียนต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๐๗ ชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมบริหารโรงเรียนในพื้นที่ของตนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา และมีสิทธิร่วมตัดสินใจเรื่องการควบรวมโรงเรียน

มาตรา ๖๐๘ หอสมุดแห่งชาติต้องเปิดให้สาธารณะเข้าถึงสำเนาดิจิทัลของเอกสารที่พ้นอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือเอกสารของรัฐที่เปิดเผยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๖๐๙ นักวิชาการและนักศึกษาย่อมมีสิทธิร่วมตรวจสอบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา และร่วมสรรหาผู้บริหารสถาบันผ่านกระบวนการที่โปร่งใส

มาตรา ๖๑๐ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เด็กยากจน เด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อมิให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยเหตุแห่งฐานะทางเศรษฐกิจหรือสภาพร่างกาย

มาตรา ๖๑๑ ให้รัฐส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการเข้าร่วมโครงการวิจัยระหว่างประเทศ

มาตรา ๖๑๒ ผู้ใดใช้อำนาจบังคับให้สถานศึกษาสอนเนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ต้องรับโทษทางวินัยและพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๖๑๓ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและการลดภาระงานที่ไม่ใช่การสอน ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๑๔ รัฐต้องจัดให้มีการศึกษานอกระบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ผู้ต้องขัง และผู้ที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรา ๖๑๕ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ต้องจัดอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน และจะใช้แทนครูประจำชั้นในระดับประถมศึกษามิได้

มาตรา ๖๑๖ ผู้ใดทำลาย ปกปิด หรือนำเอกสารสำคัญของชาติไปจากหอสมุดหรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยมิชอบ ต้องระวางโทษทางอาญา

มาตรา ๖๑๗ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการและความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๒๔

สาธารณสุขและระบบสุขภาพ

มาตรา ๖๑๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดรับบริการ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสิทธิดังกล่าวจะถูกจำกัดเพราะเหตุที่โรคนั้นมีค่ารักษาสูงมิได้

มาตรา ๖๑๙ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประชาชนในทุกพื้นที่ต้องเข้าถึงแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในอัตราส่วนที่เพียงพอ และต้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์มิให้ต้องทำงานติดต่อกันเกินเวลาที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย

มาตรา ๖๒๐ บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงยาจำเป็นในราคาที่สามารถจ่ายได้ รัฐต้องจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาในบัญชีดังกล่าวต้องจัดให้แก่ผู้มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๖๒๑ รัฐต้องรับรองหลักการว่าสุขภาพจิตมีความสำคัญเท่าเทียมกับสุขภาพกาย และบริการสุขภาพจิตต้องรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ

มาตรา ๖๒๒ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากโรคระบาดร้ายแรง ได้รับวัคซีนที่จำเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบาดอย่างทันเวลา

มาตรา ๖๒๓ บุคคลที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่คุกคามต่อชีวิตย่อมมีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้งของรัฐและเอกชนทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต สถานพยาบาลจะปฏิเสธหรือเรียกเงินมัดจำก่อนรักษามิได้

มาตรา ๖๒๔ ประชาชนย่อมมีสิทธิเลือกรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน และบริการดังกล่าวต้องรวมอยู่ในหลักประกันสุขภาพ

มาตรา ๖๒๕ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้ป่วยมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค ทางเลือกการรักษา และความเสี่ยงอย่างครบถ้วน มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือปฏิเสธการรักษา และมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต

มาตรา ๖๒๖ ให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนผู้ป่วยและผู้แทนผู้ให้บริการร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ อัตราการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาล และรวมกองทุนสุขภาพของรัฐให้มีสิทธิประโยชน์มาตรฐานเดียวกัน

มาตรา ๖๒๗ ให้มีหน่วยงานวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ทำหน้าที่กำหนดอัตรากำลังขั้นต่ำของโรงพยาบาลแต่ละระดับ และจัดสรรแพทย์และพยาบาลจบใหม่ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน

มาตรา ๖๒๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ ทำหน้าที่กำหนดราคากลางของยาและเวชภัณฑ์ ต่อรองราคาในนามของรัฐ และเสนอให้รัฐใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาเมื่อมีความจำเป็นด้านสาธารณสุข

มาตรา ๖๒๙ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลบริการสุขภาพจิต ทำหน้าที่จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชนและสถานศึกษา และกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาที่เคารพสิทธิของผู้ป่วย

มาตรา ๖๓๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและเสนอมาตรการควบคุมโรคบนพื้นฐานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และมาตรการจำกัดเสรีภาพของประชาชนต้องได้สัดส่วนและมีระยะเวลาจำกัด

มาตรา ๖๓๑ ให้มีหน่วยงานกำกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานรถพยาบาลและหน่วยกู้ชีพ กำหนดเวลาตอบสนองเหตุขั้นต่ำ และประสานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล

มาตรา ๖๓๒ ให้มีคณะกรรมการการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพและตำรับยา และส่งเสริมการวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสมุนไพร

มาตรา ๖๓๓ ให้มีหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยกับสถานพยาบาล และจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด

มาตรา ๖๓๔ ให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรและต้นทุนการรักษาที่แท้จริง และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลที่มีต้นทุนสูงกว่าปกติ

มาตรา ๖๓๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับค่าตอบแทนพิเศษ ที่พักอาศัย และทุนศึกษาต่อแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และสำหรับการผลิตบุคลากรจากคนในพื้นที่เพื่อกลับไปทำงานในภูมิลำเนา

มาตรา ๖๓๖ ให้มีกองทุนหมุนเวียนองค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตและจัดหายาจำเป็นและยากำพร้าที่เอกชนไม่ผลิตเพราะไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และสำรองยาจำเป็นสำหรับภาวะฉุกเฉิน

มาตรา ๖๓๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับสายด่วนสุขภาพจิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง การผลิตนักจิตวิทยาคลินิกและจิตแพทย์ และการป้องกันการฆ่าตัวตาย

มาตรา ๖๓๘ ให้มีกองทุนเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด เพื่อสำรองเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกัน พัฒนาห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนภายในประเทศ

มาตรา ๖๓๙ รัฐต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแทนผู้ป่วยแก่สถานพยาบาลเอกชนตามอัตราที่กำหนด ภายในเวลาที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อมิให้สถานพยาบาลผลักภาระแก่ผู้ป่วย

มาตรา ๖๔๐ ให้มีกองทุนส่งเสริมสมุนไพรชุมชน เพื่อสนับสนุนการปลูกสมุนไพรของเกษตรกร การแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และการรับซื้อเข้าสู่โรงพยาบาลของรัฐ

มาตรา ๖๔๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีแก่กองทุนชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และสำหรับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มาตรา ๖๔๒ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมเสนอการเพิ่มรายการสิทธิประโยชน์ต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๖๒๖ และมีสิทธิร้องเรียนเมื่อถูกเรียกเก็บค่าบริการที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์

มาตรา ๖๔๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร และชั่วโมงทำงานเฉลี่ยของบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๔๔ ผู้ป่วยและผู้บริโภคย่อมมีสิทธิทราบราคายาและค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชนล่วงหน้า และมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๖๒๘ เมื่อถูกเรียกเก็บราคาเกินสมควร

มาตรา ๖๔๕ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและอัตราการฆ่าตัวตายรายจังหวัด โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ป่วย

มาตรา ๖๔๖ ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญย่อมมีสิทธิเสนอความเห็นต่อมาตรการควบคุมโรค และมาตรการที่จำกัดการประกอบอาชีพต้องมาพร้อมกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

มาตรา ๖๔๗ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยเวลาตอบสนองเหตุฉุกเฉินเฉลี่ยรายพื้นที่ และรายชื่อสถานพยาบาลที่ปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๔๘ หมอพื้นบ้านและชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมขึ้นทะเบียนตำรับยาและองค์ความรู้ของตน และได้รับส่วนแบ่งประโยชน์เมื่อมีการนำไปใช้ทางการค้า

มาตรา ๖๔๙ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ผลการไกล่เกลี่ย และการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายต่อสาธารณะ โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ป่วย

มาตรา ๖๕๐ มาตรการใดเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพต้องคำนึงถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหายาก และผู้มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก และจะกำหนดให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการมิได้

มาตรา ๖๕๑ ให้รัฐร่วมมือกับนานาชาติในการรับรองวุฒิการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ และวางมาตรการป้องกันการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปต่างประเทศ

มาตรา ๖๕๒ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๖๒๘ มีอำนาจตรวจสอบต้นทุน อายัดเอกสาร และสั่งระงับการจำหน่ายยาหรือเวชภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ฮั้วราคาหรือกักตุนสินค้า

มาตรา ๖๕๓ กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิตต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี และการบังคับรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่สมัครใจต้องมีคำสั่งศาลและมีระยะเวลาจำกัด

มาตรา ๖๕๔ มาตรการควบคุมโรคใด ๆ ต้องคำนึงถึงผู้มีรายได้รายวัน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ต้องขังเป็นลำดับแรก

มาตรา ๖๕๕ ให้รัฐร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินข้ามพรมแดน และพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล

มาตรา ๖๕๖ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๖๓๒ มีอำนาจตรวจสอบและระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณการแพทย์แผนไทยอันเป็นเท็จหรือมีสารปนเปื้อน

มาตรา ๖๕๗ กฎหมายว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยและการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี

หมวด ๒๕
การต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล

มาตรา ๖๕๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่า นอกจากการยื่นและเปิดเผยบัญชีตามมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๙๘ แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารองค์กรอิสระ ตุลาการ และข้าราชการระดับสูง ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปีระหว่างดำรงตำแหน่ง และบัญชีรายปีดังกล่าวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นเดียวกัน

มาตรา ๖๕๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดเผยตั้งแต่การกำหนดราคากลาง ขอบเขตงาน ผู้เสนอราคา จนถึงการตรวจรับงาน

มาตรา ๖๖๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยสุจริตต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๙จากการถูกกลั่นแกล้ง ลงโทษ หรือฟ้องร้อง และการเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่ได้รับความยินยอมจะกระทำมิได้

มาตรา ๖๖๑ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการบริหารราชการแผ่นดินที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เสนอ พิจารณา หรือลงมติในเรื่องที่ตน คู่สมรส หรือญาติมีส่วนได้เสีย และต้องโอนหุ้นในกิจการที่อาจได้รับประโยชน์จากนโยบายของตนให้นิติบุคคลจัดการแทน

มาตรา ๖๖๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต และต้องจัดให้มีสภาตรวจสอบภาคประชาชนในทุกจังหวัด ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกกันเองขององค์กรภาคประชาสังคม และไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง

มาตรา ๖๖๓ ในการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะตามมาตรา ๕๗ หน่วยงานของรัฐที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลต้องแสดงเหตุผลเป็นรายกรณีว่าการเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสิทธิส่วนบุคคลอย่างไร

มาตรา ๖๖๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าคดีทุจริตต่อหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอายุความ และการหลบหนีระหว่างคดีไม่ทำให้การพิจารณาคดีต้องหยุดชะงัก

มาตรา ๖๖๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคืนแก่แผ่นดิน ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าได้มาโดยชอบ

มาตรา ๖๖๖ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการยื่นบัญชีตามมาตรา ๖๕๘ และมีอำนาจตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินที่ถือไว้แทน

โดยบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล

มาตรา ๖๖๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำหน้าที่กำกับระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับรูปแบบการสมยอมราคาหรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

มาตรา ๖๖๘ ให้มีหน่วยงานคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทำหน้าที่รับแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ปกปิดตัวตน จัดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย และสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดระงับการลงโทษผู้แจ้งเบาะแส

มาตรา ๖๖๙ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทำหน้าที่วินิจฉัยกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดระยะเวลาห้ามผู้พ้นจากตำแหน่งเข้าทำงานในกิจการที่ตนเคยกำกับดูแล

มาตรา ๖๗๐ ให้สภาตรวจสอบภาคประชาชนมีอำนาจขอเอกสารจากหน่วยงานของรัฐในจังหวัดติดตามโครงการก่อสร้าง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน ซึ่งต้องแจ้งผลกลับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๖๗๑ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล และคำวินิจฉัยให้เปิดเผยมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๖๗๒ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาทำหน้าที่พิจารณาคดีทุจริตโดยไม่ชักช้า และให้ศาลพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่หลบหนีได้

มาตรา ๖๗๓ ให้มีคณะกรรมการติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดิน ทำหน้าที่สืบหาทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตทั้งในและนอกราชอาณาจักร และประสานความช่วยเหลือทางกฎหมายกับต่างประเทศ

มาตรา ๖๗๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกรมที่ดิน สถาบันการเงิน ทะเบียนนิติบุคคล และทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ

มาตรา ๖๗๕ ให้มีกองทุนพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเสนอราคา เพื่อพัฒนาระบบและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖๗๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการคุ้มครองพยาน ที่พักปลอดภัย และการเปลี่ยนที่ทำงานของผู้แจ้งเบาะแส และต้องจ่ายรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสในอัตราร้อยละของทรัพย์สินที่ได้คืนมา

มาตรา ๖๗๗ ให้มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและตรวจสอบนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ทุนแก่องค์กรอิสระและสื่อมวลชนในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนในนโยบายของรัฐ

มาตรา ๖๗๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่สภาตรวจสอบภาคประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นอิสระ โดยจะนำการจัดสรรงบประมาณมาเป็นเครื่องมือต่อรองหรือกดดันมิได้

มาตรา ๖๗๙ ให้มีกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อแปลงเอกสารราชการเป็นดิจิทัลและจัดทำระบบให้ประชาชนขอข้อมูลออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๖๘๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานสอบสวนและฟ้องร้องคดีทุจริตอย่างเพียงพอ เพื่อมิให้คดีค้างนานจนพยานหลักฐานสูญหาย

มาตรา ๖๘๑ ทรัพย์สินที่ริบคืนได้ตามหมวดนี้ให้นำเข้ากองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนตามมาตรา ๑๑๕๘ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น

มาตรา ๖๘๒ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต้องเผยแพร่บนระบบออนไลน์ที่สืบค้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่น และให้คงไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๖๘๓ ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมย่อมมีสิทธิสังเกตการณ์การเปิดซองและการตรวจรับงาน และมีสิทธิร้องเรียนเมื่อพบความผิดปกติ

มาตรา ๖๘๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการแจ้งเบาะแส ผลการดำเนินคดี และจำนวนทรัพย์สินที่ได้คืนจากเบาะแสต่อสาธารณะ โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง

มาตรา ๖๘๕ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเปิดเผยบันทึกการพบปะกับผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ที่ติดต่อเพื่อผลักดันนโยบายต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๘๖ สภาตรวจสอบภาคประชาชนต้องเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบและเรื่องที่ส่งต่อพร้อมผลการพิจารณาต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๖๘๗ ประชาชนย่อมมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลโดยไม่ต้องแสดงเหตุผลหรือส่วนได้เสีย และหน่วยงานต้องตอบภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นให้ถือว่าปฏิเสธและผู้ขออุทธรณ์ได้ทันที

มาตรา ๖๘๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อคดีทุจริตที่อยู่ระหว่างการไต่สวน ระยะเวลาที่ใช้ และผลคำพิพากษาต่อสาธารณะ

มาตรา ๖๘๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการทุจริตต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๖๗๓ และมีสิทธิได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ

มาตรา ๖๙๐ ระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต้องไม่เปิดเผยเลขบัญชี ที่อยู่ หรือข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ยื่นและครอบครัว แต่ต้องเปิดเผยมูลค่าและประเภทของทรัพย์สินโดยครบถ้วน

มาตรา ๖๙๑ การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเปิดที่เครื่องอ่านได้ และต้องเชื่อมโยงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้เสนอราคา

มาตรา ๖๙๒ ผู้ใดกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือลงโทษผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพราะเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส หรือเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสโดยมิชอบ ต้องระวางโทษทางอาญาและทางวินัย

มาตรา ๖๙๓ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทำงานหลังพ้นจากตำแหน่ง ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๙๔ รัฐต้องจัดให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สมาชิกสภาตรวจสอบภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อสมาชิกจากการรายงานโดยสุจริตมิได้

มาตรา ๖๙๕ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๖๗๑ มีอำนาจตรวจดูเอกสารที่หน่วยงานอ้างว่าเป็นความลับ และสั่งเปิดเผยข้อมูลที่จัดชั้นความลับโดยไม่มีเหตุผล เมื่อพ้นกำหนดยี่สิบห้าปีให้เอกสารลับของราชการเปิดเผยได้ เว้นแต่คณะกรรมการจะขยายเวลาโดยมีเหตุผล

มาตรา ๖๙๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจถ่วงคดีทุจริต ทำลายพยานหลักฐาน หรือช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลบหนี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานทุจริตนั้น

มาตรา ๖๙๗ หลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินทางแพ่งโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๒๖
สื่อมวลชน เสรีภาพสื่อ และข้อมูลข่าวสาร

มาตรา ๖๙๘ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และย่อมมีสิทธิไม่เปิดเผยแหล่งข่าวของตน เว้นแต่ศาลสั่งให้เปิดเผยเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตของบุคคล

มาตรา ๖๙๙ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการสั่งปิดกิจการสื่อมวลชน การตรวจข่าวก่อนการเผยแพร่และการสั่งห้ามเสนอข่าวจะกระทำมิได้ ไม่ว่าในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉิน เว้นแต่ในภาวะการสงครามหรือการรบตามมาตรา ๓๘ หรือมีคำสั่งศาลเฉพาะเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย

มาตรา ๗๐๐ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับข่าวสารจากแหล่งที่หลากหลาย บุคคลหรือกลุ่มทุนเดียวกันจะถือครองกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทจนมีอำนาจเหนือตลาดข่าวสารมิได้ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนมิได้

มาตรา ๗๐๑ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการแก้ปัญหาข่าวปลอมต้องกระทำโดยการให้ข้อเท็จจริงและการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ มิใช่โดยการลงโทษผู้แสดงความคิดเห็น และรัฐจะใช้ข้ออ้างเรื่องข่าวปลอมเพื่อปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์มิได้

มาตรา ๗๐๒ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับบริการจากสื่อสาธารณะที่มีความเป็นอิสระทางบรรณาธิการเสนอข่าวอย่างเที่ยงธรรม และให้พื้นที่แก่ความคิดเห็นที่หลากหลาย

มาตรา ๗๐๓ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับความปลอดภัย การทำร้าย ข่มขู่ หรือขัดขวางผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นเหตุฉกรรจ์ และรัฐต้องสอบสวนคดีดังกล่าวทุกคดีโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๗๐๔ ชุมชนย่อมมีสิทธิจัดตั้งและดำเนินการสื่อชุมชน รวมทั้งวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร และต้องได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง

มาตรา ๗๐๕ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการเสนอข่าวต้องเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลของผู้เสียหาย เด็ก และผู้ต้องหาในลักษณะที่ซ้ำเติมหรือตัดสินล่วงหน้าจะกระทำมิได้

มาตรา ๗๐๖ ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็นองค์กรกำกับกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานจริยธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และพิจารณาโทษทางจริยธรรม โดยรัฐจะเข้าแทรกแซงการดำเนินงานมิได้

มาตรา ๗๐๗ ให้องค์กรอิสระตามมาตรา ๓๙ เป็นผู้กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะนำอำนาจกำกับดูแลมาใช้ลงโทษสื่อเพราะเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมิได้

มาตรา ๗๐๘ ให้องค์กรตามมาตรา ๓๙ มีหน้าที่พิจารณาการควบรวมกิจการสื่อมวลชนก่อนมีผลบังคับ และสั่งระงับการควบรวมที่ทำให้ความหลากหลายของข่าวสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรา ๗๐๙ ให้มีหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและพรรคการเมือง ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ในวงกว้าง รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐเอง และเผยแพร่ผลการตรวจสอบพร้อมแหล่งอ้างอิง

มาตรา ๗๑๐ ให้สื่อสาธารณะมีคณะกรรมการนโยบายที่มาจากการสรรหาโดยเปิดเผย โดยรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการหรือผู้บริหารสื่อสาธารณะมิได้

มาตรา ๗๑๑ ให้มีหน่วยงานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ทำสื่อ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง จัดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้สื่อข่าวที่ถูกคุกคาม และติดตามความคืบหน้าคดีที่ผู้สื่อข่าวตกเป็นเหยื่อ

มาตรา ๗๑๒ ให้องค์กรตามมาตรา ๓๙ จัดให้สื่อชุมชนได้รับใบอนุญาตโดยขั้นตอนที่ง่ายและค่าธรรมเนียมต่ำ และรับรองสถานะของสื่อชุมชนแยกจากสื่อเชิงพาณิชย์

มาตรา ๗๑๓ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๗๐๖ จัดทำมาตรฐานจริยธรรมสำหรับสื่อออนไลน์และผู้สร้างเนื้อหาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

มาตรา ๗๑๔ ให้มีกองทุนพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การจัดสรรเงินกองทุนจะเป็นการอุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชนตามที่มาตรา ๓๘ ห้ามไว้มิได้

มาตรา ๗๑๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณโฆษณาของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยและเป็นธรรม และจะใช้งบโฆษณาเป็นเครื่องมือให้คุณหรือให้โทษแก่สื่อมวลชนตามแนวทางการเสนอข่าวมิได้

มาตรา ๗๑๖ รัฐต้องลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการสื่อรายใหม่และสื่อท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในเครือของกลุ่มทุนสื่อรายใหญ่ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต่ำและการเข้าถึงโครงข่ายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เป็นการให้เงินอุดหนุนที่มาตรา ๓๘ ห้ามไว้

มาตรา ๗๑๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการสอนการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลในสถานศึกษาทุกระดับ และการรณรงค์แก่ผู้สูงอายุ

มาตรา ๗๑๘ ให้สื่อสาธารณะมีรายได้จากภาษีที่กฎหมายจัดสรรไว้โดยเฉพาะในอัตราที่แน่นอน เพื่อมิให้ต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล

มาตรา ๗๑๙ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้สื่อข่าวที่ถูกฟ้องคดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และสำหรับการประกันชีวิตผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวในพื้นที่อันตราย

มาตรา ๗๒๐ ให้สื่อสาธารณะตามมาตรา ๗๐๒ จัดการฝึกอบรมผู้ผลิตรายการในชุมชน ให้ยืมอุปกรณ์การผลิต และจัดเวลาออกอากาศให้แก่รายการที่ชุมชนผลิต โดยไม่เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่สื่อชุมชนโดยตรง

มาตรา ๗๒๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ยินยอม ให้สามารถขอลบเนื้อหาและดำเนินคดีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๗๒๒ ประชาชนย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อได้รับความเสียหายจากการเสนอข่าว และสื่อมวลชนต้องเผยแพร่คำชี้แจงหรือคำแก้ไขในตำแหน่งที่เด่นชัดเทียบเท่ากับข่าวเดิม

มาตรา ๗๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายการงบประมาณโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่จ่ายให้สื่อมวลชนแต่ละรายต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๗๒๔ ประชาชนและองค์กรวิชาชีพสื่อย่อมมีสิทธิคัดค้านการควบรวมกิจการสื่อมวลชนในระหว่างการพิจารณา และต้องได้รับการรับฟังก่อนมีคำวินิจฉัย

มาตรา ๗๒๕ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การลบหรือลดการมองเห็นเนื้อหา และรายงานคำขอของหน่วยงานของรัฐให้ลบเนื้อหาต่อสาธารณะ

มาตรา ๗๒๖ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมเป็นสภาผู้ชมผู้ฟังของสื่อสาธารณะ เพื่อเสนอความเห็นต่อผังรายการและติดตามการปฏิบัติตามหลักความเป็นกลาง

มาตรา ๗๒๗ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการคุกคามผู้สื่อข่าวและผลการดำเนินคดีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๗๒๘ สมาชิกชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมกำหนดผังรายการและร่วมผลิตรายการของสื่อชุมชนในพื้นที่ของตน

มาตรา ๗๒๙ บุคคลย่อมมีสิทธิขอให้ลบหรือแก้ไขข่าวเกี่ยวกับตนที่ไม่ถูกต้อง หรือข่าวคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องแล้ว และผู้เผยแพร่ต้องพิจารณาคำขอภายในเวลาอันสมควร

มาตรา ๗๓๐ การออกระเบียบหรือมาตรการใดเกี่ยวกับสื่อมวลชนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสื่อขนาดเล็ก ผู้สื่อข่าวอิสระ และสื่อในภูมิภาคเป็นลำดับแรก

มาตรา ๗๓๑ ให้รัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อ และให้ความร่วมมือกับผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงออก

มาตรา ๗๓๒ ให้องค์กรตามมาตรา ๓๙ มีอำนาจสืบหาผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของกิจการสื่อมวลชน และสั่งให้จำหน่ายหุ้นที่ถือไว้แทนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๗๓๓ การดำเนินงานของหน่วยงานตามมาตรา ๗๐๙ และนโยบายด้านข่าวปลอมต้องได้รับการประเมินทุกห้าปี เพื่อมิให้กลายเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

มาตรา ๗๓๔ มาตรการใดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการให้บริการแก่ผู้พิการทางการเห็นและการได้ยิน และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นลำดับแรก

มาตรา ๗๓๕ ให้รัฐร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้สื่อข่าว และจะดำเนินคดีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเพราะการรายงานข่าวโดยสุจริตมิได้

มาตรา ๗๓๖ ให้องค์กรตามมาตรา ๓๙ มีอำนาจตรวจสอบสื่อที่ได้รับใบอนุญาตเป็นสื่อชุมชนแต่ดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือถูกครอบงำโดยพรรคการเมือง และเพิกถอนสถานะสื่อชุมชนนั้น

มาตรา ๗๓๗ มาตรฐานจริยธรรมสื่อดิจิทัลตามมาตรา ๗๑๓ ต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อให้ทันต่อรูปแบบสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๒๗

การคลัง งบประมาณ และเศรษฐกิจภาคประชาชน

มาตรา ๗๓๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการจัดทำงบประมาณแผ่นดินต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดสรรงบประมาณภาคประชาชนตามมาตรา ๓๐๔ ต้องกระจายไปยังทุกท้องถิ่นตามจำนวนประชากร และต้องเปิดให้ประชาชนเสนอโครงการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนการออกเสียง

มาตรา ๗๓๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมทางภาษี ผู้มีรายได้และทรัพย์สินมากต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าตามหลักความสามารถในการเสียภาษี รัฐต้องจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า ภาษีมรดก และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

มาตรา ๗๔๐ รัฐต้องรับรองหลักการวินัยการเงินการคลัง หนี้สาธารณะต้องไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนด และการกู้เงินของรัฐต้องใช้เพื่อการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์ในระยะยาว หรือเพื่อรับมือภาวะวิกฤตเท่านั้น

มาตรา ๗๔๑ ประชาชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ รายได้จากสัมปทานปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ต้องนำส่วนหนึ่งเข้ากองทุนมั่งคั่งแห่งชาติเพื่ออนาคต

มาตรา ๗๔๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าเศรษฐกิจฐานรากเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชาติ และต้องส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์ ให้แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมกับกิจการขนาดใหญ่

มาตรา ๗๔๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับเสถียรภาพทางการเงินและค่าเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงิน และรัฐบาลจะสั่งการหรือแทรกแซงการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินมิได้

มาตรา ๗๔๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการจัดเก็บภาษีต้องเป็นธรรม ทั่วถึง และตรวจสอบได้ การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้แก่บุคคลหรือกิจการใดเป็นการเฉพาะจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๗๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของตนเอง และมีอำนาจกำหนดอัตราภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลต้องเพิ่มขึ้นจนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ

มาตรา ๗๔๖ ให้สำนักงบประมาณของรัฐสภาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางวิชาการ ทำหน้าที่วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเมินต้นทุนของนโยบายที่พรรคการเมืองเสนอ และกำกับการจัดสรรงบประมาณภาคประชาชน

มาตรา ๗๔๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายภาษีเพื่อความเป็นธรรม ทำหน้าที่ทบทวนโครงสร้างภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทุกประเภท และเสนอยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่ารายได้ที่รัฐสูญเสีย

มาตรา ๗๔๘ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ทำหน้าที่กำหนดเพดานหนี้สาธารณะและเพดานภาระผูกพันจากนโยบายนอกงบประมาณ และรายงานความเสี่ยงทางการคลังต่อรัฐสภาทุกปี

มาตรา ๗๔๙ ให้มีคณะกรรมการกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ลงทุนอย่างระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลสากล และจะนำเงินต้นของกองทุนไปใช้จ่ายมิได้ เว้นแต่ในภาวะวิกฤตร้ายแรงโดยมติของรัฐสภา

มาตรา ๗๕๐ ให้มีหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทำหน้าที่รับรองวิสาหกิจชุมชน ให้คำปรึกษาด้านการผลิต การเงิน และการตลาด และกำหนดสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐจากวิสาหกิจชุมชน

มาตรา ๗๕๑ ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน และจะถูกปลดจากตำแหน่งเพราะความเห็นทางนโยบายมิได้

มาตรา ๗๕๒ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิผู้เสียภาษี ทำหน้าที่วินิจฉัยข้อร้องเรียนต่อการประเมินภาษีที่ไม่เป็นธรรม และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี

มาตรา ๗๕๓ ให้มีคณะกรรมการการกระจายอำนาจทางการคลัง ทำหน้าที่กำหนดสัดส่วนการแบ่งภาษีระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น และจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อปรับความเหลื่อมล้ำทางการคลังระหว่างท้องถิ่นที่ร่ำรวยกับท้องถิ่นที่ยากจน

มาตรา ๗๕๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณภาคประชาชนตามมาตรา ๓๐๔ ให้ครบถ้วนทุกปี และจะโอนหรือตัดลดงบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อการอื่นในระหว่างปีงบประมาณมิได้

มาตรา ๗๕๕ รายได้จากภาษีมรดกและภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ให้จัดสรรเข้ากองทุนบำนาญแห่งชาติตามมาตรา ๕๕๘ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา ๕๙๙ ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๗๕๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนเงินต้นหนี้สาธารณะในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดทุกปี และต้องตั้งงบประมาณชดใช้ภาระที่รัฐค้างจ่ายแก่รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐให้หมดสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

มาตรา ๗๕๗ ให้มีกองทุนสำรองแห่งชาติสำหรับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ และโรคระบาด ซึ่งรัฐต้องสมทบเงินในปีที่มีรายได้เกินประมาณการ และใช้ได้เมื่อมีการประกาศภาวะวิกฤตตามกฎหมายเท่านั้น

มาตรา ๗๕๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินชุมชน และค้ำประกันสินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีหลักทรัพย์

มาตรา ๗๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องดำเนินงานโดยงบประมาณของตนเอง และจะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลโดยตรงหรือรับภาระความเสียหายจากนโยบายของรัฐบาลมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเฉพาะคราวในภาวะวิกฤต

มาตรา ๗๖๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบยื่นภาษีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย และการตรวจสอบภาษีของกิจการขนาดใหญ่และผู้มีรายได้สูงอย่างสม่ำเสมอ

มาตรา ๗๖๑ รัฐต้องจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามสูตรที่เปิดเผย และจะกำหนดให้ท้องถิ่นต้องผ่านการอนุมัติของส่วนราชการส่วนกลางก่อนใช้เงินอุดหนุนทั่วไปมิได้

มาตรา ๗๖๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยร่างงบประมาณ เอกสารประกอบ งบประมาณที่ผ่านการพิจารณา และรายงานการเบิกจ่ายรายเดือนในรูปแบบข้อมูลเปิดที่เครื่องอ่านได้

มาตรา ๗๖๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิทราบภาระภาษีที่ตกแก่ประชาชนแต่ละกลุ่มรายได้ และรัฐต้องจัดทำรายงานการกระจายภาระภาษีเสนอต่อรัฐสภาพร้อมร่างกฎหมายงบประมาณทุกปี

มาตรา ๗๖๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยยอดหนี้สาธารณะ ภาระผูกพันที่ซ่อนอยู่นอกงบประมาณ และแผนการชำระหนี้ต่อสาธารณะเป็นรายไตรมาส

มาตรา ๗๖๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนตามมาตรา ๗๔๑ และมาตรา ๗๕๗ และกองทุนต้องรายงานต่อรัฐสภาและสาธารณะทุกปี

มาตรา ๗๖๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจชุมชนและผลการปล่อยสินเชื่อตามมาตรา ๗๕๘ ต่อสาธารณะ

มาตรา ๗๖๗ ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ผลการลงมติรายบุคคล และรายงานเสถียรภาพทางการเงินต่อสาธารณะ

มาตรา ๗๖๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยมูลค่ารายได้ที่รัฐสูญเสียจากการยกเว้นและลดหย่อนภาษีแต่ละประเภท และรายชื่อกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐต่อสาธารณะ

มาตรา ๗๖๙ ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่นทบทวนการปรับอัตราภาษีท้องถิ่น

มาตรา ๗๗๐ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลออกเสียงในงบประมาณภาคประชาชนได้ ณ หน่วยออกเสียงในชุมชนของตน

มาตรา ๗๗๑ การพัฒนาระบบภาษีต้องใช้ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงรายได้ ทรัพย์สิน และการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้น เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้มีรายได้สูง

มาตรา ๗๗๒ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันเกินเพดานที่กฎหมายกำหนด หรือปกปิดภาระผูกพันนอกงบประมาณ ต้องรับผิดทางอาญาและต้องชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ

มาตรา ๗๗๓ การดำเนินงานในรายละเอียดของกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติและกองทุนสำรองแห่งชาติ ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๗๔ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้ค้ารายย่อย หาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย ให้มีพื้นที่ค้าขายที่มั่นคงและเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อพ้นจากหนี้นอกระบบ

มาตรา ๗๗๕ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับธนาคารกลางของประเทศอื่นและองค์การการเงินระหว่างประเทศ ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล

มาตรา ๗๗๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเรียกรับประโยชน์เพื่อลดหรือละเว้นการประเมินภาษี หรือผู้ใดจงใจหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการปกปิดทรัพย์สินในต่างประเทศ ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่ม

มาตรา ๗๗๗ กฎหมายว่าด้วยการแบ่งรายได้ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๕๓ ให้ตราขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

หมวด ๒๘
กองทัพ ความมั่นคง และการควบคุมโดยพลเรือน

มาตรา ๗๗๘ ประชาชนย่อมมีสิทธิให้กองกำลังของรัฐอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง กองทัพและผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งปวงอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งต้องเป็นพลเรือน และหน่วยงานใดจะจำกัดหรือสร้างเงื่อนไขเพื่อลดทอนการควบคุมดังกล่าวมิได้

มาตรา ๗๗๙ รัฐต้องรับรองและคุ้มครองหลักการว่าการทำรัฐประหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินด้วยกำลังหรือวิธีการใดที่มิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ทหารทุกนายมีหน้าที่ปฏิเสธคำสั่งที่มุ่งยึดอำนาจ และการปฏิเสธนั้นไม่เป็นความผิดทางวินัยหรือทางอาญา

มาตรา ๗๘๐ ประชาชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบงบประมาณกลาโหมและทรัพย์สินของกองทัพ งบประมาณกลาโหมต้องแสดงรายละเอียดรายโครงการต่อรัฐสภา และนายทหารชั้นนายพลขึ้นไปต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๗๘๑ รัฐต้องรับรองหลักการว่าในยามปกติให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และให้ใช้ระบบทหารอาสาสมัครที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการจูงใจแทน การเรียกพลเพื่อรับราชการทหารโดยบังคับจะกระทำได้เฉพาะเมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงครามและรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

มาตรา ๗๘๒ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการบริหารราชการแผ่นดินโดยพลเรือน นายทหารประจำการจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน หรือตำแหน่งทางการเมืองมิได้ และกองทัพจะประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศมิได้

มาตรา ๗๘๓ รัฐต้องรับรองและคุ้มครองหลักการว่าทหารชั้นผู้น้อยย่อมได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับพลเมืองอื่น การลงโทษทางกาย การซ้อมทรมาน และการใช้ทหารเป็นแรงงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาจะกระทำมิได้

มาตรา ๗๘๔ ประชาชนย่อมมีสิทธิตรวจสอบการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องกระทำโดยวิธีการแข่งขันหรือจากรัฐบาลต่อรัฐบาลตามระบบที่ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล และโครงการที่มีมูลค่าสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖

มาตรา ๗๘๕ รัฐต้องรับรองและคุ้มครองหลักการว่าพลเรือนจะถูกพิจารณาคดีในศาลทหารมิได้ ไม่ว่าในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉิน คดีที่พลเรือนเป็นผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายร่วมกับทหาร และคดีที่ทหารกระทำความผิดต่อพลเรือน ให้โอนไปยังศาลยุติธรรม

มาตรา ๗๘๖ ให้มีคณะกรรมการกิจการความมั่นคงของรัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองตามสัดส่วน มีอำนาจเรียกผู้บัญชาการเหล่าทัพมาชี้แจง ตรวจสอบนโยบายและการใช้กำลังทหาร และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพก่อนนำความกราบบังคมทูล

มาตรา ๗๘๗ ให้ผู้ตรวจการกองทัพของรัฐสภาเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่รับแจ้งเหตุการเคลื่อนกำลังพลหรืออาวุธที่ผิดปกติ และรายงานต่อประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีทันที การเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลพลเรือนจะกระทำมิได้

มาตรา ๗๘๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตรวจสอบงบประมาณ กองทุน สวัสดิการ และกิจการที่กองทัพเป็นเจ้าของหรือได้รับประโยชน์ทุกประเภท โดยจะอ้างเหตุความลับทางทหารเพื่อปฏิเสธการตรวจสอบของสำนักงานมิได้

มาตรา ๗๘๙ ให้มีหน่วยงานบริหารกำลังพลอาสาสมัครในกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และพัฒนาทหารอาสาสมัคร โดยต้องจัดให้ทหารอาสาสมัครได้รับการศึกษาและการฝึกวิชาชีพที่ใช้ได้หลังปลดประจำการ

มาตรา ๗๙๐ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบบทบาทกองทัพในกิจการพลเรือน ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่นายทหารประจำการดำรงอยู่นอกกองทัพ และสั่งให้พ้นจากตำแหน่งที่ขัดต่อมาตรา ๗๘๒

มาตรา ๗๙๑ ให้มีผู้ตรวจการสิทธิกำลังพลซึ่งเป็นอิสระจากสายบังคับบัญชา ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากทหารชั้นผู้น้อยโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจเข้าตรวจค่ายทหารได้ทุกเวลา

มาตรา ๗๙๒ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญพลเรือนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทำหน้าที่ประเมินความจำเป็น ความคุ้มค่า และข้อตกลงชดเชยทางอุตสาหกรรมของการจัดซื้อแต่ละโครงการ

มาตรา ๗๙๓ ให้มีหน่วยงานกำกับการโอนคดีระหว่างศาลทหารกับศาลยุติธรรม ทำหน้าที่ตรวจสอบคดีที่ค้างอยู่ในศาลทหาร และโอนคดีที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๗๘๕ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๗๙๔ ให้มีกองทุนพัฒนาวิชาการด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันประเทศโดยพลเรือน และการฝึกอบรมสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่พลเรือนให้มีความรู้ในการกำกับดูแลกองทัพ

มาตรา ๗๙๕ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการศึกษาหลักการประชาธิปไตยและการอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนในสถาบันการศึกษาทางทหารทุกระดับ และหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖

มาตรา ๗๙๖ รายได้ทุกประเภทจากที่ดิน คลื่นความถี่ สนามกีฬา และกิจการเชิงพาณิชย์ที่อยู่ในความดูแลของกองทัพ ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และจะเก็บไว้ใช้จ่ายนอกงบประมาณมิได้

มาตรา ๗๙๗ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับค่าตอบแทน ทุนการศึกษา และสิทธิพิเศษในการเข้ารับราชการพลเรือนแก่ทหารอาสาสมัครที่รับราชการครบตามสัญญา

มาตรา ๗๙๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อโอนภารกิจที่ไม่ใช่การป้องกันประเทศ เช่น การรักษาความสงบภายใน การพัฒนาชนบท และการบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ ไปยังหน่วยงานพลเรือนที่รับผิดชอบโดยตรง

มาตรา ๗๙๙ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสวัสดิการที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรของทหารชั้นผู้น้อยอย่างเพียงพอ และต้องไม่ต่ำกว่าสวัสดิการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๘๐๐ ให้มีกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้า

มาตรา ๘๐๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่ศาลยุติธรรมเพื่อรองรับคดีที่โอนมาจากศาลทหาร และเพื่อจัดให้มีทนายความแก่ผู้ต้องหาพลเรือนที่เคยถูกดำเนินคดีในศาลทหาร

มาตรา ๘๐๒ ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมย่อมมีสิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖ ในเรื่องนโยบายความมั่นคง และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนพิจารณาร่างสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ

มาตรา ๘๐๓ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยคำสั่งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในระดับกองพันขึ้นไปภายในประเทศต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖ และเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพ้นความจำเป็นทางยุทธการแล้ว

มาตรา ๘๐๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยงบประมาณกลาโหมแยกตามเหล่าทัพและประเภทรายจ่าย และทะเบียนที่ดินและกิจการของกองทัพต่อสาธารณะ เว้นแต่รายละเอียดทางยุทธการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖ เห็นชอบให้ปกปิด

มาตรา ๘๐๕ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยจำนวนกำลังพลที่ต้องการ จำนวนผู้สมัคร และอัตราการลาออกของทหารอาสาสมัครต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๘๐๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อนายทหารที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานพลเรือนหรือรัฐวิสาหกิจ และรายชื่อกิจการที่กองทัพถือหุ้นหรือได้รับประโยชน์ต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๐๗ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการเสียชีวิตและการบาดเจ็บระหว่างการฝึก และผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๐๘ ประชาชนย่อมมีสิทธิทราบชนิด จำนวน มูลค่า และผู้ขายของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จัดซื้อแล้ว เว้นแต่รายละเอียดทางเทคนิคที่กระทบความมั่นคง

มาตรา ๘๐๙ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยจำนวนคดีในศาลทหาร ประเภทคดี และจำนวนคดีที่โอนไปยังศาลยุติธรรมต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๘๑๐ ระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเป็นลำดับแรก และต้องเสนอให้คณะกรรมการตามมาตรา ๗๘๖ ทราบก่อนใช้บังคับ

มาตรา ๘๑๑ ผู้ใดร่วมวางแผน สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือในการทำรัฐประหารหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ ให้ได้รับโทษตามมาตรา ๑๑๖๐ และผู้ที่แจ้งเหตุหรือปฏิเสธคำสั่งตามมาตรา ๗๗๙ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

มาตรา ๘๑๒ มาตรการเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมต้องคำนึงถึงการคืนที่ดินที่กองทัพไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการทหารให้แก่ประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินเป็นลำดับแรก

มาตรา ๘๑๓ กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระบบอาสาสมัครต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อรักษาอัตรากำลังพลให้เพียงพอโดยไม่หวนกลับไปใช้การเกณฑ์ทหารในยามปกติ

มาตรา ๘๑๔ มาตรการจำกัดบทบาทกองทัพต้องคำนึงถึงพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนพึ่งพาบริการของหน่วยทหารเป็นลำดับแรก และต้องจัดหน่วยงานพลเรือนเข้าทดแทนก่อนถอนบริการ

มาตรา ๘๑๕ ให้รัฐปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของกำลังพลในกองทัพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับกองทัพของประเทศประชาธิปไตย

มาตรา ๘๑๖ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๗๙๒ มีอำนาจระงับ อายัด และสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบความไม่โปร่งใสในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการจ่ายค่านายหน้าแก่ผู้มีอิทธิพลหรือนายทหาร

มาตรา ๘๑๗ กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อจำกัดเขตอำนาจของศาลทหารไว้เฉพาะความผิดทางวินัยทหารที่ทหารกระทำต่อทหารด้วยกัน

หมวด ๒๙
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญา

มาตรา ๘๑๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่า นอกจากหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๑๑ แล้ว หนังสือสัญญาที่ผูกพันการค้า การลงทุน งบประมาณ หรือการส่งกำลังทหารไปนอกราชอาณาจักร จะมีผลผูกพันประเทศได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว

มาตรา ๘๑๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับนโยบายต่างประเทศที่ยึดสันติภาพ ความมั่นคงสากล และความเป็นกลาง ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีพันธมิตรทางทหารที่ผูกพันให้ต้องเข้าสู่สงครามโดยอัตโนมัติมิได้ เว้นแต่รัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๘๒๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าคนไทยในต่างประเทศย่อมได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองจากรัฐ รวมทั้งการช่วยเหลือทางกฎหมาย การอพยพในภาวะวิกฤต และการส่งกลับภูมิลำเนาเมื่อตกทุกข์ได้ยาก

มาตรา ๘๒๑ บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี รัฐจะส่งบุคคลกลับไปยังดินแดนที่บุคคลนั้นอาจถูกประหัตประหาร ทรมาน หรือบังคับให้สูญหายมิได้ และผู้ลี้ภัยย่อมได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรม

มาตรา ๘๒๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าข้อตกลงการค้าเสรีต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตรายย่อย เกษตรกร และผู้บริโภค และต้องไม่ผูกพันประเทศให้ยอมรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกินกว่าความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ หรือให้เอกชนต่างชาติฟ้องรัฐโดยกลไกนอกศาลไทยจนจำกัดอำนาจออกนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๘๒๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในประชาคมอาเซียน รัฐต้องส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมกับประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม

มาตรา ๘๒๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาคี และต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษข้ามพรมแดน

มาตรา ๘๒๕ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประเทศไทยส่งเสริมระบบพหุภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศ และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี รวมทั้งการใช้กลไกของศาลระหว่างประเทศ

มาตรา ๘๒๖ ให้มีหน่วยงานศึกษาผลกระทบของหนังสือสัญญา ทำหน้าที่ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๘๑๘ และเสนอรายงานต่อรัฐสภาก่อนการลงมติ

มาตรา ๘๒๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายต่างประเทศแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายค้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศ เพื่อให้นโยบายมีความต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนรัฐบาล

มาตรา ๘๒๘ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีหน่วยงานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศที่ให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และมีอำนาจประสานหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเพื่ออพยพคนไทยออกจากพื้นที่อันตราย

มาตรา ๘๒๙ ให้มีคณะกรรมการคัดกรองและคุ้มครองผู้ลี้ภัย ทำหน้าที่พิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นธรรม และจัดให้ผู้ได้รับสถานะอยู่อาศัย ทำงาน และส่งบุตรเข้าเรียนได้ในระหว่างรอการตั้งถิ่นฐาน

มาตรา ๘๓๐ ให้มีคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ประเมินผลกระทบรายสาขา และเสนอมาตรการปกป้องเมื่อการนำเข้าเพิ่มขึ้นจนก่อความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ผลิตภายในประเทศ

มาตรา ๘๓๑ ให้มีคณะกรรมการประสานความร่วมมืออาเซียน ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ

มาตรา ๘๓๒ ให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีและเจรจาให้ประเทศต้นทางมลพิษร่วมรับผิดชอบ

มาตรา ๘๓๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานการเสนอชื่อคนไทยเข้าดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ และการส่งกำลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๘๑๘

มาตรา ๘๓๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มการเจรจาหนังสือสัญญาตามมาตรา ๘๑๘ และสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหนังสือสัญญาที่มีผลใช้บังคับแล้ว

มาตรา ๘๓๕ ให้มีกองทุนส่งเสริมสันติภาพและการทูตภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการทูตภาคประชาชน

มาตรา ๘๓๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับเงินสำรองช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ การอพยพในภาวะฉุกเฉิน และทนายความสำหรับคนไทยที่ต้องคดีในต่างประเทศ

มาตรา ๘๓๗ ให้มีกองทุนมนุษยธรรมแห่งชาติ เพื่อจัดที่พักพิงชั่วคราว อาหาร และการรักษาพยาบาลแก่ผู้หนีภัยสงครามและภัยประหัตประหาร และรับเงินบริจาคจากต่างประเทศและองค์การระหว่าง

ประเทศ

มาตรา ๘๓๘ ให้มีกองทุนปรับตัวจากการค้าเสรี ซึ่งมีรายได้จากส่วนหนึ่งของภาษีศุลกากร เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยในการปรับปรุงการผลิต เปลี่ยนอาชีพ หรือหาตลาดใหม่

มาตรา ๘๓๙ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ด่านศุลกากร และการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน

มาตรา ๘๔๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการลดการเผาในพื้นที่เกษตรข้ามพรมแดน และการเฝ้าระวังมลพิษด้วยดาวเทียม

มาตรา ๘๔๑ ให้มีกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและมนุษยธรรมแก่ประเทศกำลังพัฒนา

มาตรา ๘๔๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยกรอบการเจรจา ร่างหนังสือสัญญาฉบับที่จะลงนาม และรายงานผลการเจรจาต่อสาธารณะ ก่อนรัฐสภาลงมติ

มาตรา ๘๔๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิทราบเหตุผลของการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศที่สำคัญ และรัฐบาลต้องแถลงต่อรัฐสภาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มาตรา ๘๔๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยคำเตือนการเดินทาง สถิติคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือ และผลการให้ความช่วยเหลือต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๔๕ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ลี้ภัยย่อมมีสิทธิเข้าเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวคนต่างด้าว และร่วมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๘๒๙

มาตรา ๘๔๖ ผู้ผลิตรายย่อยและองค์กรเกษตรกรย่อมมีสิทธิร่วมให้ความเห็นในการกำหนดท่าทีการเจรจาข้อตกลงการค้า และร้องขอให้ใช้มาตรการปกป้องตามมาตรา ๘๓๐

มาตรา ๘๔๗ ประชาชนในพื้นที่ชายแดนย่อมมีสิทธิร่วมกำหนดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ของตน

มาตรา ๘๔๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลจุดความร้อนและแหล่งกำเนิดหมอกควันทั้งในและนอกประเทศ และรายชื่อบริษัทไทยที่ลงทุนในกิจการที่ก่อมลพิษข้ามพรมแดนต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๔๙ ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมย่อมมีสิทธิร่วมเสนอท่าทีของประเทศไทยในเวทีพหุภาคีด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

มาตรา ๘๕๐ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากหนังสือสัญญา เช่น การเข้าถึงยาและเมล็ดพันธุ์

มาตรา ๘๕๑ การพัฒนาระบบงานการทูตต้องใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบได้ และหนังสือโต้ตอบทางการทูตต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพ้นกำหนดยี่สิบห้าปี

มาตรา ๘๕๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดละเลยไม่ให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกอยู่ในอันตรายในต่างประเทศ หรือเรียกรับประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ ต้องรับโทษทางวินัยและทางอาญา

มาตรา ๘๕๓ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ลี้ภัยและหลักการห้ามผลักดันกลับ ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๕๔ มาตรการใดเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีต้องคำนึงถึงเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนเป็นลำดับแรก และต้องกำหนดระยะเวลาปรับตัวที่เพียงพอสำหรับสาขาที่อ่อนไหว

มาตรา ๘๕๕ ให้รัฐส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้งกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

มาตรา ๘๕๖ บริษัทที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งก่อหรือมีส่วนในการก่อมลพิษข้ามพรมแดนที่กระทบประชาชนไทย ต้องรับผิดตามกฎหมายไทย แม้การกระทำจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร

หมวด ๓๐
สิทธิวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์

มาตรา ๘๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิใช้ภาษาแม่ของตนในการดำเนินชีวิต และเด็กในพื้นที่ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นย่อมมีสิทธิเรียนในระบบทวิภาษาซึ่งใช้ภาษาแม่ควบคู่กับภาษาไทยในช่วงต้นของการศึกษา โดยภาษาไทยยังคงเป็นภาษาราชการ

มาตรา ๘๕๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่ามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน และต้องจัดสรรงบประมาณอนุรักษ์ให้แก่ทุกภูมิภาคอย่างเป็นธรรม

มาตรา ๘๕๙ ชนพื้นเมืองย่อมมีสิทธิดำรงวิถีชีวิต การทำกิน และวัฒนธรรมตามจารีตของตน รวมทั้งไร่หมุนเวียน การประมงพื้นบ้าน และการใช้ทรัพยากรตามฤดูกาล และรัฐจะบังคับให้ละทิ้งวิถีดังกล่าวมิได้

มาตรา ๘๖๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ลัทธิ หรือความเชื่อ และย่อมมีเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาใด รัฐต้องปฏิบัติต่อทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม และจะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความเชื่อมิได้

มาตรา ๘๖๑ ผู้เรียนย่อมมีสิทธิเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ของตน ควบคู่กับประวัติศาสตร์ชาติ และหลักสูตรต้องนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างเคารพ

มาตรา ๘๖๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าแรงงานข้ามชาติและครอบครัวย่อมมีสิทธิปฏิบัติศาสนกิจ ใช้ภาษา และจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมของตน ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

มาตรา ๘๖๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ของรัฐต้องเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๘๖๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าชุมชนย่อมมีสิทธิจัดและสืบทอดเทศกาลประเพณีดั้งเดิมของตน และการจัดงานประเพณีต้องกระจายไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศ มิใช่รวมศูนย์อยู่เฉพาะที่ส่วนกลาง

มาตรา ๘๖๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมภาษาท้องถิ่นและภาษาชาติพันธุ์ ทำหน้าที่พัฒนาระบบตัวเขียน จัดทำสื่อการสอน และกำหนดมาตรฐานการสอนแบบทวิภาษา

มาตรา ๘๖๖ ให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยต้องรับขึ้นทะเบียนตามที่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ เมื่อผ่านการตรวจสอบทางวิชาการแล้ว

มาตรา ๘๖๗ ให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ตามมาตรา ๓๕๐ มีหน้าที่กำหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งภายในเขตนั้นให้ชุมชนจัดการทรัพยากรตามจารีตได้

มาตรา ๘๖๘ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการศาสนา ทำหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา รับรององค์กรศาสนาตามเกณฑ์ที่เป็นกลาง และตรวจสอบการเงินขององค์กรศาสนาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

มาตรา ๘๖๙ ให้คณะกรรมการหลักสูตรแห่งชาติตามมาตรา ๕๘๘ จัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และให้สถานศึกษาจัดทำรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนร่วมกับชุมชน

มาตรา ๘๗๐ ให้หน่วยงานด้านวัฒนธรรมจัดให้มีศูนย์ประสานงานวัฒนธรรมสำหรับชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับชุมชนไทย

มาตรา ๘๗๑ ให้มีคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบูรณะที่รักษาความแท้ของโบราณสถาน และพิจารณาโครงการก่อสร้างในเขตโบราณสถานก่อนอนุญาต

มาตรา ๘๗๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจหลักในการจัดงานเทศกาลประเพณีในพื้นที่ของตน โดยหน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น

มาตรา ๘๗๓ ให้มีกองทุนอนุรักษ์ภาษาที่ใกล้สูญ เพื่อบันทึก จัดทำพจนานุกรม และสนับสนุนผู้รู้ภาษาที่มีผู้พูดน้อยให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่

มาตรา ๘๗๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยตรงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนแหล่งมรดกที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่

มาตรา ๘๗๕ ให้มีกองทุนพัฒนาชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งบริหารโดยผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์เอง เพื่อสนับสนุนการศึกษา อาชีพ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมตามที่ชุมชนเป็นผู้กำหนด

มาตรา ๘๗๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกิจการศาสนาทุกศาสนาตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยและเป็นธรรม และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิก

มาตรา ๘๗๗ ให้มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการเชิญผู้รู้ในชุมชนมาสอนในสถานศึกษา

มาตรา ๘๗๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการสอนภาษาไทยแก่แรงงานข้ามชาติและบุตร และสำหรับการแปลข้อมูลสิทธิและบริการสาธารณะเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ

มาตรา ๘๗๙ ให้มีกองทุนบูรณะโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีรายได้จากค่าเข้าชมโบราณสถานและเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ที่ชุมชนดำเนินการเอง

มาตรา ๘๘๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีแก่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผย และต้องไม่จัดสรรตามความใกล้ชิดทางการเมือง

มาตรา ๘๘๑ ชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอให้สถานศึกษาในพื้นที่จัดการสอนภาษาท้องถิ่น และร่วมคัดเลือกครูผู้สอนภาษานั้น

มาตรา ๘๘๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียน สภาพการอนุรักษ์ และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละแห่งต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๘๓ ชุมชนชาติพันธุ์ย่อมมีสิทธิร่วมจัดทำแผนจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษ และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน

มาตรา ๘๘๔ องค์กรศาสนาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือได้รับการยกเว้นภาษี ต้องเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๘๕ ชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมเขียนและตรวจสอบเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนที่ใช้ในการเรียนการสอน

มาตรา ๘๘๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสิทธิและบริการสาธารณะสำหรับแรงงานข้ามชาติเป็นภาษาของแรงงานกลุ่มหลักทุกกลุ่ม

มาตรา ๘๘๗ ชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมดูแลและจัดการโบราณสถานในพื้นที่ของตน และได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวโบราณสถานนั้น

มาตรา ๘๘๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานเทศกาลประเพณีแต่ละงานและผู้รับจ้างจัดงานต่อสาธารณะ

มาตรา ๘๘๙ การออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้ภาษาในหน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นลำดับแรก โดยต้องจัดล่ามในสถานพยาบาล สถานีตำรวจ และศาล

มาตรา ๘๙๐ ให้รัฐร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการเสนอมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นมรดกโลก และในการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกนำออกนอกราชอาณาจักรโดยมิชอบให้กลับคืน

มาตรา ๘๙๑ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและเสนอให้ระงับโครงการที่ละเมิดสิทธิในเขตวัฒนธรรมพิเศษ หรือการจับกุมชาวบ้านที่ทำกินตามจารีตภายในเขตนั้น

มาตรา ๘๙๒ กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับกิจการศาสนาต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี โดยรับฟังความเห็นจากผู้แทนทุกศาสนาและผู้ที่ไม่นับถือศาสนา

มาตรา ๘๙๓ ในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ต้องคำนึงถึงนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสถานศึกษาเป็นลำดับแรก และสถานศึกษาต้องป้องกันการกลั่นแกล้งเพราะเหตุแห่งชาติพันธุ์หรือภาษา

มาตรา ๘๙๔ ให้รัฐร่วมมือกับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติในการจัดการศึกษาสำหรับบุตรของแรงงาน และการรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างกัน

มาตรา ๘๙๕ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๘๗๑ มีอำนาจสั่งระงับการบูรณะหรือก่อสร้างที่ทำลายคุณค่าของโบราณสถาน และสืบสวนการลักลอบขุดค้นและค้าโบราณวัตถุ

หมวด ๓๑
ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

มาตรา ๘๙๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีราคาที่สามารถจ่ายได้ และรัฐต้องดำเนินนโยบายเพื่อให้ภาระค่าที่อยู่อาศัยของครัวเรือนรายได้น้อยไม่เกินสัดส่วนที่เหมาะสมของรายได้

มาตรา ๘๙๗ ประชาชนย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมือง การเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองที่ทำให้เจ้าของที่ดินรายใดได้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจะกระทำมิได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะและผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว

มาตรา ๘๙๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าที่อยู่อาศัยราคาประหยัดต้องอยู่ในทำเลที่เข้าถึงงานและบริการสาธารณะได้ และรัฐต้องนำที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเมืองมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเช่าระยะยาวราคาประหยัด

มาตรา ๘๙๙ ชุมชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากการไล่รื้อโดยไม่เป็นธรรม การรื้อย้ายชุมชนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร ได้ปรึกษาหารือกับชุมชน และได้จัดหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมแล้ว

มาตรา ๙๐๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประชาชนในเมืองทุกคน รวมทั้งในชุมชนแออัด ย่อมมีสิทธิได้รับบริการเก็บขยะ บำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง โดยจะปฏิเสธบริการเพราะเหตุที่ชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินมิได้

มาตรา ๙๐๑ ประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในระยะเดินถึง รัฐต้องกำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรขั้นต่ำสำหรับเขตเมือง และพื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่จะเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมิได้

มาตรา ๙๐๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเมืองต้องมุ่งประโยชน์ของประชาชน และข้อมูลที่เก็บได้จากระบบเมืองอัจฉริยะเป็นข้อมูลสาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา ๙๐๓ ผู้เช่าที่อยู่อาศัยย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ให้เช่าจะขึ้นค่าเช่าเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในระหว่างสัญญา ยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุ หรือขับไล่ผู้เช่าโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายมิได้

มาตรา ๙๐๔ ให้มีหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ประเมินความต้องการที่อยู่อาศัยรายพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัด และกำหนดสัดส่วนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่

มาตรา ๙๐๕ ให้มีคณะกรรมการผังเมืองประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ทำหน้าที่พิจารณาร่างผังเมืองและคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

มาตรา ๙๐๖ ให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานกำกับการจัดสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัด และต้องจัดสรรโดยวิธีการที่เปิดเผยตามลำดับความจำเป็น โดยห้ามการขายต่อเพื่อเก็งกำไรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๙๐๗ ให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับเจ้าของที่ดิน และเสนอทางเลือกให้ชุมชนเช่าระยะยาวหรือซื้อที่ดินร่วมกันก่อนการรื้อย้าย

มาตรา ๙๐๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดบริการตามมาตรา ๙๐๐ และให้มีหน่วยงานกำกับมาตรฐานบริการสาธารณูปโภคในเมือง ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพบริการของแต่ละท้องถิ่น

มาตรา ๙๐๙ ให้มีคณะกรรมการพื้นที่สีเขียวประจำเมือง ทำหน้าที่จัดทำแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียว คุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในเมือง และพิจารณาการตัดต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ

มาตรา ๙๑๐ ให้มีหน่วยงานกำกับระบบเมืองอัจฉริยะ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดของเมือง และกำกับการใช้กล้องและระบบจดจำใบหน้าในที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา ๙๑๑ ให้มีคณะกรรมการระงับข้อพิพาทการเช่าที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าโดยรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๙๑๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนรายได้น้อย และที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านในทุกจังหวัด

มาตรา ๙๑๓ ให้มีกองทุนพัฒนาเมือง ซึ่งมีรายได้จากส่วนเพิ่มมูลค่าที่ดินอันเกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อนำกลับมาพัฒนาพื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยราคาประหยัดในพื้นที่นั้น

มาตรา ๙๑๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยเช่าราคาประหยัด และอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกแก่ผู้มีรายได้น้อย

มาตรา ๙๑๕ ให้มีกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์เคหสถานของชุมชนในการซื้อที่ดินหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแนวทางที่ชุมชนออกแบบเอง

มาตรา ๙๑๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบคัดแยกและรีไซเคิลขยะ และระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง

มาตรา ๙๑๗ ให้มีกองทุนพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโครงการก่อสร้างที่ลดพื้นที่สีเขียว เพื่อจัดซื้อที่ดินและพัฒนาสวนสาธารณะในย่านที่ขาดแคลน

มาตรา ๙๑๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ระบบเตือนภัย และระบบจราจรอัจฉริยะ

มาตรา ๙๑๙ ให้มีกองทุนประกันเงินมัดจำค่าเช่า เพื่อรับฝากเงินประกันการเช่าไว้เป็นกลาง และคืนเงินแก่ผู้เช่าโดยเร็วเมื่อสิ้นสุดสัญญา

มาตรา ๙๒๐ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลราคาที่อยู่อาศัย ค่าเช่า จำนวนคนไร้บ้าน และความคืบหน้าตามเป้าหมายที่อยู่อาศัยราคาประหยัดต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๙๒๑ ประชาชนย่อมมีสิทธิคัดค้านร่างผังเมืองภายในกำหนดเวลาที่เพียงพอ และคณะกรรมการตามมาตรา ๙๐๕ ต้องตอบข้อคัดค้านเป็นรายข้อพร้อมเหตุผล

มาตรา ๙๒๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัด หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ และผลการจัดสรรต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๒๓ ชุมชนที่จะถูกรื้อย้ายย่อมมีสิทธิร่วมออกแบบแผนการรื้อย้าย เลือกที่อยู่ใหม่ และกำหนดการชดเชย

มาตรา ๙๒๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยปริมาณขยะ สัดส่วนการรีไซเคิล และคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละท้องถิ่นต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๒๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมออกแบบสวนสาธารณะในย่านของตน และเสนอให้นำที่ดินรกร้างมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

มาตรา ๙๒๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยตำแหน่งกล้องวงจรปิดในที่สาธารณะ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และระยะเวลาการเก็บข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๒๗ ผู้เช่าย่อมมีสิทธิรวมตัวกันเป็นสมาคมผู้เช่า และร่วมเจรจาเงื่อนไขการเช่ากับผู้ให้เช่ารายใหญ่

มาตรา ๙๒๘ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง ผู้พิการ และผู้ที่พ้นโทษ ให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงก่อนการให้บริการด้านอื่น

มาตรา ๙๒๙ การพัฒนาระบบผังเมืองต้องจัดทำแผนที่ผังเมืองดิจิทัลที่ประชาชนตรวจสอบสีผังและประวัติการเปลี่ยนแปลงของที่ดินแต่ละแปลงได้

มาตรา ๙๓๐ ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในการจัดสรรที่อยู่อาศัยราคาประหยัด หรือถือสิทธิแทนผู้อื่นเพื่อเก็งกำไร ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องคืนสิทธินั้นแก่รัฐ

มาตรา ๙๓๑ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการรื้อย้ายชุมชนและการชดเชย ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๙๓๒ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในการเชื่อมต่อระบบน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ

มาตรา ๙๓๓ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวต้องใช้ข้อมูลแผนที่ความร้อนของเมืองและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อลดอุณหภูมิในย่านที่มีความหนาแน่นสูง

มาตรา ๙๓๔ ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำข้อมูลจากระบบเมืองอัจฉริยะไปใช้ติดตามบุคคลโดยไม่มีคำสั่งศาล หรือขายข้อมูลดังกล่าว ต้องระวางโทษทางอาญา

หมวด ๓๒

พลังงาน สาธารณูปโภค และการขนส่ง

มาตรา ๙๓๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เองและขายส่วนเกินเข้าสู่ระบบในราคาที่เป็นธรรม โดยการไฟฟ้าจะปฏิเสธการเชื่อมต่อระบบโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิคมิได้

มาตรา ๙๓๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาต้องกำหนดตามต้นทุนที่แท้จริงอย่างโปร่งใส และต้องมีอัตราขั้นบันไดที่ทำให้ครัวเรือนที่ใช้น้อยเสียค่าบริการต่ำ รัฐจะตัดน้ำประปาของครัวเรือนที่ค้างชำระจนไม่มีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานมิได้

มาตรา ๙๓๗ ประชาชนในทุกจังหวัดย่อมมีสิทธิเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ตรงเวลา และค่าโดยสารที่สามารถจ่ายได้ และรัฐต้องกำหนดเพดานค่าโดยสารร่วมสำหรับการเดินทางข้ามระบบในเมืองเดียวกัน

มาตรา ๙๓๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่างบประมาณการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนต้องกระจายสู่ทางหลวงชนบทและถนนในหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมตามความจำเป็น มิใช่ตามความใกล้ชิดทางการเมือง

มาตรา ๙๓๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ รัฐต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

มาตรา ๙๔๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าประชาชนในชนบทห่างไกลย่อมได้รับบริการไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคมพื้นฐานในอัตราเดียวกับประชาชนในเมือง และการขยายบริการไปยังพื้นที่ห่างไกลต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้

มาตรา ๙๔๑ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับพลังงานที่มั่นคงและเพียงพอ รัฐต้องรักษาปริมาณสำรองเชื้อเพลิงตามระดับที่กฎหมายกำหนด และกระจายแหล่งพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

มาตรา ๙๔๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปต้องพัฒนาไปสู่ระบบรางที่มีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องเชื่อมโยงแหล่งผลิตทางการเกษตรกับท่าเรือและตลาดหลัก

มาตรา ๙๔๓ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนและชุมชน

มาตรา ๙๔๔ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่กำกับอัตราค่าไฟฟ้า ตรวจสอบต้นทุน และพิจารณาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าความพร้อมจ่ายเกินจำเป็น

มาตรา ๙๔๕ ให้มีคณะกรรมการขนส่งสาธารณะประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้แทนผู้โดยสารร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่วางแผนเส้นทาง ความถี่ และมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัด

มาตรา ๙๔๖ ให้มีหน่วยงานกำกับมาตรฐานถนน ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและความหนาของถนนที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของรัฐ และกำหนดระยะเวลารับประกันงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อม

มาตรา ๙๔๗ ให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการน้ำประปา ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาทั้งของการประปาและของประปาหมู่บ้าน และตรวจคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ

มาตรา ๙๔๘ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๙๔๔ กำหนดให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องขยายเขตบริการให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนภายในเวลาที่กำหนด หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบแยกอิสระในพื้นที่ที่สายส่งเข้าไม่ถึง

มาตรา ๙๔๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายความมั่นคงทางพลังงาน ทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่เปิดเผยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องไม่วางแผนกำลังผลิตสำรองเกินความจำเป็นจนเป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

มาตรา ๙๕๐ ให้มีหน่วยงานกำกับการขนส่งทางราง ทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าทางรางที่เป็นธรรม และเปิดให้ผู้ประกอบการหลายรายใช้รางได้อย่างเท่าเทียม

มาตรา ๙๕๑ ให้มีกองทุนพลังงานสะอาดชุมชน เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ครัวเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสหกรณ์ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

มาตรา ๙๕๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ครัวเรือนรายได้น้อยผ่านการลดอัตราโดยตรงแทนการตรึงราคาทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รายใหญ่

มาตรา ๙๕๓ ให้มีกองทุนขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีรายได้จากภาษียานพาหนะและค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในเขตเมือง เพื่ออุดหนุนการเดินรถในเส้นทางที่จำเป็นแต่ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

มาตรา ๙๕๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงถนนตามผลการสำรวจสภาพถนนรายเส้นทางที่เปิดเผย และต้องให้ความสำคัญแก่เส้นทางไปโรงเรียนและสถานพยาบาลเป็นลำดับแรก

มาตรา ๙๕๕ ให้มีกองทุนพัฒนาประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน และฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในชุมชน

มาตรา ๙๕๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปาสู่พื้นที่ห่างไกล โดยใช้ส่วนต่างรายได้จากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อุดหนุนข้ามกลุ่ม

มาตรา ๙๕๗ ให้มีกองทุนสำรองพลังงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในภาวะวิกฤต โดยต้องไม่ใช้เพื่อตรึงราคาเชื้อเพลิงเป็นการทั่วไปในระยะยาว

มาตรา ๙๕๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างลานขนถ่ายสินค้าและสถานีรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเส้นทางรถไฟ

มาตรา ๙๕๙ ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของตน และได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโครงการที่ใช้ทรัพยากรในพื้นที่

มาตรา ๙๖๐ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้า สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนทุกฉบับ และกำลังการผลิตสำรองต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๖๑ ผู้โดยสารย่อมมีสิทธิร้องเรียนคุณภาพบริการ และร่วมเสนอเส้นทางเดินรถต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๙๔๕

มาตรา ๙๖๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยแผนที่สภาพถนน แผนการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้าง และวงเงินของแต่ละโครงการต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๖๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิขอให้ตรวจคุณภาพน้ำประปาในชุมชนของตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และร่วมบริหารประปาหมู่บ้าน

มาตรา ๙๖๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือสัญญาณโทรคมนาคม และแผนการขยายบริการต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๖๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมให้ความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และแผนดังกล่าวต้องเปิดเผยสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

มาตรา ๙๖๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยอัตราค่าขนส่งสินค้าทางราง ตารางการเดินรถสินค้า และความคืบหน้าของโครงการรถไฟต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๖๗ มาตรการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต้องคำนึงถึงแรงงานในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและครัวเรือนรายได้น้อยเป็นลำดับแรก และต้องไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนผ่านไปที่ผู้มีรายได้น้อย

มาตรา ๙๖๘ ให้รัฐร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าระดับภูมิภาค โดยต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของโครงการไฟฟ้าในต่างประเทศที่ประเทศไทยรับซื้อ

มาตรา ๙๖๙ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๙๔๕ มีอำนาจตรวจสอบและระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการที่ไม่เดินรถตามที่ตกลง หรือรายงานจำนวนเที่ยววิ่งอันเป็นเท็จ

มาตรา ๙๗๐ กฎหมายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณถนนต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อให้การกระจายงบประมาณสอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นที่

มาตรา ๙๗๑ การออกมาตรการเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคต้องคำนึงถึงพื้นที่แล้งซ้ำซากและพื้นที่ที่น้ำบาดาลปนเปื้อนสารพิษเป็นลำดับแรก

มาตรา ๙๗๒ ให้รัฐร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ภูเขาห่างไกล

มาตรา ๙๗๓ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๙๔๙ มีอำนาจตรวจสอบและระงับโครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือที่มีการทำสัญญาโดยไม่ผ่านการแข่งขัน

หมวด ๓๓
กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

มาตรา ๙๗๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ และต้องจัดให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาสาธารณะที่ประชาชนใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกตำบล

มาตรา ๙๗๕ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน การฝึกซ้อม การรักษาพยาบาล และการประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม และย่อมได้รับความคุ้มครองจากการล่วงละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ฝึกสอนหรือสมาคม

มาตรา ๙๗๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน และต้องกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่อ่อนไหว

มาตรา ๙๗๗ ประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน สนามกีฬาที่สร้างด้วยงบประมาณของรัฐต้องเปิดให้ประชาชนใช้ในเวลาที่ไม่มีการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม

มาตรา ๙๗๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าชุมชนที่อยู่ติดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติย่อมมีสิทธิร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้น และต้องได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวก่อนผู้ประกอบการจากภายนอก

มาตรา ๙๗๙ ผู้พิการย่อมมีสิทธิเล่นกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และนักกีฬาพาราลิมปิกย่อมได้รับค่าตอบแทนและรางวัลไม่ต่ำกว่านักกีฬาทั่วไปในระดับเดียวกัน

มาตรา ๙๘๐ ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวย่อมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากรายได้การท่องเที่ยว รัฐต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองและชุมชนชนบท เพื่อกระจายรายได้ออกจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก

มาตรา ๙๘๑ เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงกิจกรรมสันทนาการ ค่ายเยาวชน และพื้นที่แสดงความสามารถสร้างสรรค์ทางดนตรี ศิลปะ และการแสดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียในอัตราต่ำ

มาตรา ๙๘๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลลานกีฬาชุมชน และให้มีหน่วยงานกำกับมาตรฐานสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสนาม

มาตรา ๙๘๓ ให้มีคณะกรรมการพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนนักกีฬาที่นักกีฬาเลือกกันเองร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาที่เป็นธรรมและการกำกับดูแลสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

มาตรา ๙๘๔ ให้มีหน่วยงานกำกับการท่องเที่ยวยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในพื้นที่อ่อนไหว รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสั่งปิดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเมื่อจำเป็น

มาตรา ๙๘๕ ให้มีคณะกรรมการกำกับมาตรฐานสนามกีฬา ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยของอัฒจันทร์และสนามกีฬาขนาดใหญ่ และกำหนดมาตรฐานสนามกีฬาในสถานศึกษา

มาตรา ๙๘๖ ให้มีสภาชุมชนจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของชุมชน ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการกำหนดกฎกติกาการท่องเที่ยว การรับนักท่องเที่ยว และการแบ่งรายได้

มาตรา ๙๘๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาคนพิการ ทำหน้าที่จัดหาอุปกรณ์กีฬาเฉพาะทาง จัดการแข่งขันระดับท้องถิ่น และคัดเลือกนักกีฬาคนพิการเข้าสู่ทีมชาติ

มาตรา ๙๘๘ ให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดทำระบบรับรองที่พักและบริการท่องเที่ยวชุมชน และช่วยเหลือการตลาดแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนรายย่อย

มาตรา ๙๘๙ ให้มีคณะกรรมการพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน ทำหน้าที่จัดสรรพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสนับสนุนกิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มเอง

มาตรา ๙๙๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการสร้างและบำรุงรักษาลานกีฬาชุมชน และการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาประจำชุมชน

มาตรา ๙๙๑ ให้มีกองทุนประกันรายได้นักกีฬา เพื่อจ่ายเงินเดือนแก่นักกีฬาทีมชาติในระหว่างการฝึกซ้อม และให้ทุนการศึกษาและการฝึกอาชีพแก่นักกีฬาหลังเลิกเล่น

มาตรา ๙๙๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวที่เรียกเก็บ เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม จัดการขยะ และพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ท่องเที่ยว

มาตรา ๙๙๓ ให้มีกองทุนพัฒนาอุปกรณ์กีฬาในสถานศึกษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

มาตรา ๙๙๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการลาดตระเวนดูแลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

มาตรา ๙๙๕ ให้มีกองทุนส่งเสริมกีฬาคนพิการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเฉพาะทาง เช่น วีลแชร์กีฬา และขาเทียม แก่นักกีฬาคนพิการ

มาตรา ๙๙๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศทั้งหมด

มาตรา ๙๙๗ ให้มีกองทุนกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เพื่อสนับสนุนค่ายเยาวชน วงดนตรี กลุ่มศิลปะและการแสดงของเยาวชนในชุมชน

มาตรา ๙๙๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อลานกีฬาสาธารณะ เวลาเปิดให้บริการ และงบประมาณบำรุงรักษาของแต่ละแห่งต่อสาธารณะ

มาตรา ๙๙๙ นักกีฬาย่อมมีสิทธิร้องเรียนการคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมหรือการล่วงละเมิดต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๙๘๓ โดยไม่ถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนทีมชาติเพราะการร้องเรียน

มาตรา ๑๐๐๐ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากค่าธรรมเนียม และสภาพทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๐๑ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อสนามกีฬาของรัฐ ตารางการใช้งาน และค่าบำรุงรักษาต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๐๒ หน่วยงานของรัฐและสภาชุมชนต้องเปิดเผยรายได้จากการท่องเที่ยวในแหล่งที่ชุมชนร่วมจัดการ และการแบ่งรายได้นั้นต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๐๓ ผู้พิการและองค์กรของผู้พิการย่อมมีสิทธิร่วมตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามกีฬาสาธารณะ และเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๙๘๗

มาตรา ๑๐๐๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด และผลของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ละโครงการต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๐๕ เยาวชนย่อมมีสิทธิร่วมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์และกำหนดกิจกรรมในพื้นที่นั้น และเสนอขอใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อจัดกิจกรรมโดยขั้นตอนที่ง่าย

มาตรา ๑๐๐๖ รัฐต้องจัดให้มีกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัดซึ่งไม่มีพื้นที่ออกกำลังกาย

มาตรา ๑๐๐๗ ผู้ฝึกสอนหรือผู้บริหารสมาคมกีฬาผู้ใดล่วงละเมิดนักกีฬา หรือทุจริตเงินอุดหนุนที่จัดสรรเพื่อนักกีฬา ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องห้ามดำรงตำแหน่งในวงการกีฬาตลอดไป

มาตรา ๑๐๐๘ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผู้ใดทำลายแนวปะการัง ทิ้งของเสีย หรือฝ่าฝืนคำสั่งปิดพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปละละเลย ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องรับผิดในค่าฟื้นฟู

มาตรา ๑๐๐๙ การดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดสนามกีฬาของรัฐให้ประชาชนใช้ และการบำรุงรักษา ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๐๑๐ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ชุมชนที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูหรือในภาวะวิกฤต

มาตรา ๑๐๑๑ การพัฒนาสนามกีฬาและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการต้องใช้มาตรฐานการออกแบบเพื่อทุกคนตามมาตรา ๕๔๐ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าร่วมได้

มาตรา ๑๐๑๒ ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การรับเงินอุดหนุนโดยไม่มีการให้บริการจริง ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องคืนเงินพร้อมค่าปรับ

หมวด ๓๔
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

มาตรา ๑๐๑๓ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าอย่างทันท่วงที รัฐต้องจัดให้มีระบบเตือนภัยที่ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องในพื้นที่เสี่ยงโดยอัตโนมัติ ควบคู่กับหอเตือนภัยและเครื่องกระจายเสียงในชุมชนสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์

มาตรา ๑๐๑๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้ประสบภัยย่อมมีสิทธิได้รับที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย มีอาหาร น้ำสะอาด ห้องสุขาที่เพียงพอ และพื้นที่ส่วนตัวสำหรับสตรีและครอบครัว ตามมาตรฐานด้านมนุษยธรรมสากล

มาตรา ๑๐๑๕ ผู้ประสบภัยธรรมชาติย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รัฐต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยภายในสิบห้าวันนับแต่ภัยสิ้นสุด โดยไม่ต้องรอการสำรวจความเสียหายทั้งหมดแล้วเสร็จ

มาตรา ๑๐๑๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร ถนนสายหลัก และสถานพยาบาล ต้องได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหลังภัยพิบัติสิ้นสุด

มาตรา ๑๐๑๗ ผู้ประสบภัยย่อมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือกู้ชีพที่มีมาตรฐานสากล รัฐต้องจัดให้มีหน่วยค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

มาตรา ๑๐๑๘ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการฝึกอบรมการรับมือภัยพิบัติ รัฐต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในทุกตำบล และในสถานศึกษา สถานพยาบาล และอาคารสูงทุกแห่ง

มาตรา ๑๐๑๙ บุคคลย่อมมีสิทธิอยู่อาศัยในอาคารที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ อาคารสาธารณะและอาคารสูงที่สร้างใหม่ในพื้นที่เสี่ยงต้องออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวและน้ำท่วมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๑๐๒๐ รัฐต้องรับรองหลักการว่าครัวเรือน เกษตรกร และวิสาหกิจขนาดย่อมต้องเข้าถึงการประกันภัยพิบัติในราคาที่สามารถจ่ายได้ และรัฐต้องรับประกันภัยต่อสำหรับความเสียหายที่เกินกำลังของบริษัทประกันภัย

มาตรา ๑๐๒๑ ให้มีคณะกรรมการระบบเตือนภัยแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การออกคำเตือนแต่ละระดับ และสั่งให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมส่งข้อความเตือนภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา

มาตรา ๑๐๒๒ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานศูนย์อพยพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดอาคารที่ใช้เป็นศูนย์อพยพในพื้นที่ของตนไว้ล่วงหน้า

มาตรา ๑๐๒๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติ ทำหน้าที่อนุมัติการใช้เงินกองทุนในภาวะฉุกเฉิน กำหนดอัตราการเยียวยา และติดตามการใช้จ่ายเงินเยียวยาให้ถึงผู้ประสบภัยจริง

มาตรา ๑๐๒๔ ให้มีหน่วยงานกำกับการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทุกแห่ง และกำหนดลำดับการซ่อมแซมตามความจำเป็นของชีวิตและสุขภาพ

มาตรา ๑๐๒๕ ให้มีคณะกรรมการประสานความช่วยเหลือระหว่างประเทศในภาวะภัยพิบัติ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับทีมกู้ภัยและสิ่งของจากต่างประเทศ และส่งทีมกู้ภัยไทยไปช่วยเหลือประเทศอื่น

มาตรา ๑๐๒๖ ให้มีคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติประจำจังหวัด ทำหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุรายตำบล และตรวจประเมินผลการฝึกซ้อม

มาตรา ๑๐๒๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานอาคารรองรับภัยพิบัติ ทำหน้าที่จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย และกำหนดข้อห้ามการก่อสร้างในพื้นที่ทางน้ำหลากและแนวรอยเลื่อน

มาตรา ๑๐๒๘ ให้หน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยกำหนดแบบกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมาตรฐานที่เข้าใจง่าย และกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหลังภัยพิบัติ

มาตรา ๑๐๒๙ ให้มีกองทุนพัฒนาระบบเตือนภัย ซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เตือนภัยทั่วประเทศ

มาตรา ๑๐๓๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการเตรียมศูนย์อพยพ การสำรองอาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ในแต่ละภูมิภาค

มาตรา ๑๐๓๑ ให้มีกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งรัฐต้องสมทบเงินทุกปีให้มีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และใช้ได้ทันทีเมื่อมีการประกาศเขตภัยพิบัติ

มาตรา ๑๐๓๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำรองสำหรับการซ่อมแซมสาธารณูปโภคหลังภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยงานใช้ได้ทันทีโดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วนที่ต้องเปิดเผยภายหลัง

มาตรา ๑๐๓๓ ให้มีกองทุนความร่วมมือด้านการกู้ชีพระหว่างประเทศ เพื่อการฝึกร่วม การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และการจัดหาอุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทาง

มาตรา ๑๐๓๔ ให้มีกองทุนชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อจัดหาอุปกรณ์กู้ภัยขั้นพื้นฐาน เรือ และวิทยุสื่อสารแก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

มาตรา ๑๐๓๕ ให้มีกองทุนเสริมความแข็งแรงอาคาร เพื่อสนับสนุนการเสริมความแข็งแรงของโรงเรียน โรงพยาบาล และอาคารเก่าในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

มาตรา ๑๐๓๖ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเบี้ยประกันภัยพิบัติแก่ครัวเรือนรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เสี่ยง

มาตรา ๑๐๓๗ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย่อมมีสิทธิร่วมทดสอบระบบเตือนภัยในชุมชนของตน และร่วมกำหนดจุดติดตั้งหอเตือนภัย

มาตรา ๑๐๓๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยที่ตั้งศูนย์อพยพ ความจุ และเส้นทางอพยพของแต่ละพื้นที่ต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๓๙ ผู้ประสบภัยย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาในพื้นที่ของตน และอุทธรณ์เมื่อไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับต่ำกว่าความเสียหายจริง

มาตรา ๑๐๔๐ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยความคืบหน้าการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในพื้นที่ภัยพิบัติต่อสาธารณะทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๑๐๔๑ อาสาสมัครกู้ภัยและองค์กรภาคประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมการฝึกกับหน่วยกู้ภัยของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างประเทศ

มาตรา ๑๐๔๒ ประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมจัดทำแผนเผชิญเหตุของชุมชน และเสนอให้ปรับปรุงแผนหลังการฝึกซ้อม

มาตรา ๑๐๔๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิทราบระดับความเสี่ยงภัยพิบัติของที่ดินและอาคารก่อนซื้อหรือเช่า และผู้ขายหรือผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

มาตรา ๑๐๔๔ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสถิติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภัยพิบัติและเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทประกันภัยต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๔๕ ระบบเตือนภัยต้องส่งคำเตือนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้ในพื้นที่ และต้องมีรูปแบบที่ผู้พิการทางการเห็นและการได้ยินเข้าถึงได้

มาตรา ๑๐๔๖ ให้รัฐร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมในการพัฒนามาตรฐานศูนย์อพยพ และการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในภาวะภัยพิบัติร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔๗ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๒๓ มีอำนาจระงับ อายัด และสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบการทุจริตเงินเยียวยาหรือสิ่งของบริจาคแก่ผู้ประสบภัย

มาตรา ๑๐๔๘ กฎหมายและแผนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคหลังภัยพิบัติต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี โดยนำบทเรียนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง

มาตรา ๑๐๔๙ มาตรการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และต้องไม่ล่าช้าเพราะขั้นตอนทางศุลกากรหรือการตรวจลงตรา

มาตรา ๑๐๕๐ ในการฝึกซ้อมและแผนเผชิญเหตุ ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในแต่ละครัวเรือนเป็นการเฉพาะ

มาตรา ๑๐๕๑ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๒๗ มีอำนาจตรวจสอบและสั่งระงับการก่อสร้างอาคารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรองรับภัยพิบัติ และสืบสวนวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับรองแบบโดยมิชอบ

หมวด ๓๕
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

มาตรา ๑๐๕๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางการเมือง และข้าราชบริพารที่ต้องรับโทษจากกระบวนการยุติธรรมอันไม่เป็นธรรม รวมทั้งทายาทของบุคคลดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมจากรัฐ ทั้งค่าชดเชย การฟื้นฟูสภาพ และการรับรองความจริงต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๕๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิรู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ รวมทั้งคดีลอบปลงพระชนม์ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเคยจัดชั้นเป็นความลับ ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

มาตรา ๑๐๕๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลที่ถูกถอดยศ ตัดบำนาญ หรือริบทรัพย์สินโดยปราศจากความผิด ต้องได้รับการคืนเกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ สิทธิ และบำนาญ หรือทายาทได้รับแทนในกรณีที่บุคคลนั้นถึงแก่กรรมแล้ว

มาตรา ๑๐๕๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับกระบวนการค้นหาความจริงและความปรองดองที่เป็นอิสระ และให้มีคณะกรรมการความจริงเพื่อความยุติธรรมและการปรองดองแห่งชาติ ซึ่งกรรมการได้รับการสรรหาโดยเปิดเผยและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

มาตรา ๑๐๕๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าความทรงจำของสังคมต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต้องได้รับการรักษาไว้ และต้องจัดตั้งหอจดหมายเหตุรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพื่อเก็บรักษาเอกสาร คำให้การ และหลักฐานที่คณะกรรมการตามหมวดนี้รวบรวมได้

มาตรา ๑๐๕๗ ผู้สละชีพเพื่อรักษาความจริงของบ้านเมืองย่อมได้รับการยกย่องและรำลึกถึงจากรัฐ และรัฐต้องจัดสร้างอนุสรณ์สถานแก่บุคคลดังกล่าว ณ สถานที่ที่มีความหมายต่อเหตุการณ์

มาตรา ๑๐๕๘ รัฐต้องรับรองหลักการว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบริสุทธิ์จากเอกสารหรือพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๖๑ หรือคำพิพากษาของศาล จะถูกดำเนินคดีหรือกล่าวหาในความผิดเดียวกันซ้ำอีกมิได้

มาตรา ๑๐๕๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันว่าความอยุติธรรมในอดีตจะไม่เกิดซ้ำ รัฐต้องปฏิรูปโครงสร้างกองทัพ ตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕

มาตรา ๑๐๖๐ ให้มีสำนักงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางการเมือง ทำหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ และจ่ายค่าเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ กำหนด

มาตรา ๑๐๖๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยนักประวัติศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ และนักกฎหมายที่เป็นอิสระ มีอำนาจเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง และเสนอให้รื้อฟื้นคดีเมื่อพบพยานหลักฐานใหม่

มาตรา ๑๐๖๒ ให้สำนักงานตามมาตรา ๑๐๖๐ มีหน้าที่ดำเนินการคืนสิทธิตามมาตรา ๑๐๕๔ เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๖๑ หรือศาลได้วินิจฉัยว่าบุคคลนั้นปราศจากความผิด และนำความกราบบังคมทูลในส่วนที่เกี่ยวกับยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๑๐๖๓ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริง เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ จัดการรับฟังเรื่องราวของผู้เสียหายต่อสาธารณะ และกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาตามหมวดนี้

มาตรา ๑๐๖๔ ให้หอจดหมายเหตุตามมาตรา ๑๐๕๖ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และเอกสารที่อยู่ในความครอบครองจะถูกทำลาย แก้ไข หรือย้ายออกโดยคำสั่งของฝ่ายบริหารมิได้

มาตรา ๑๐๖๕ ให้มีคณะกรรมการอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนครอบครัวผู้สละชีพร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบอนุสรณ์สถาน วันรำลึก และพิธีไว้อาลัย

มาตรา ๑๐๖๖ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานกำกับการลบประวัติอาชญากรรมของบุคคลตามมาตรา ๑๐๕๘ ออกจากทะเบียนของรัฐ และแก้ไขบันทึกทางราชการทุกฉบับให้ถูกต้อง

มาตรา ๑๐๖๗ ให้มีคณะกรรมการติดตามการปฏิรูปเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ และรายงานต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปี

มาตรา ๑๐๖๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีให้เพียงพอแก่การจ่ายค่าเยียวยาตามมาตรา ๑๐๕๒ และจะอ้างข้อจำกัดทางงบประมาณเพื่อเลื่อนการจ่ายค่าเยียวยาที่ได้อนุมัติแล้วมิได้

มาตรา ๑๐๖๙ ให้มีกองทุนพิสูจน์ความจริงทางประวัติศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์เอกสารและวัตถุพยานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการแปลเอกสารที่อยู่ในต่างประเทศ

มาตรา ๑๐๗๐ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายบำนาญย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ย และการคืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ถูกริบไปโดยมิชอบ

มาตรา ๑๐๗๑ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ มีงบประมาณของตนเองที่รัฐต้องจัดสรรให้อย่างเพียงพอตลอดวาระการทำงาน เพื่อมิให้ถูกแทรกแซงผ่านการจัดสรรงบประมาณ

มาตรา ๑๐๗๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณทุกปีสำหรับการวิจัยประวัติศาสตร์ การจัดเก็บคำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ยังมีชีวิต และการเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๗๓ ให้มีกองทุนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อจัดสร้างและบำรุงรักษาอนุสรณ์สถาน และจัดกิจกรรมรำลึกประจำปี

มาตรา ๑๐๗๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการแก้ไขตำราเรียนและเอกสารของรัฐที่ยังระบุว่าบุคคลตามมาตรา ๑๐๕๘ เป็นผู้กระทำความผิด

มาตรา ๑๐๗๕ ให้มีกองทุนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระ การบันทึกภาพและเสียงการสอบสวน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรา ๑๐๗๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยจำนวนผู้ได้รับการเยียวยา ประเภทของการเยียวยา และเหตุการณ์ที่เป็นมูลเหตุของการเยียวยาต่อสาธารณะ โดยเคารพความประสงค์ของผู้เสียหายที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ

มาตรา ๑๐๗๗ ทายาทของผู้เกี่ยวข้องและนักวิชาการย่อมมีสิทธิยื่นพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๖๑ และมีสิทธิได้รับแจ้งผลการพิจารณา

มาตรา ๑๐๗๘ หน่วยงานของรัฐต้องประกาศการคืนเกียรติยศและสิทธิตามมาตรา ๑๐๕๔ ในราชกิจจานุเบกษา และบันทึกการคืนเกียรติยศนั้นไว้ในประวัติของบุคคลดังกล่าว

มาตรา ๑๐๗๙ ประชาชนและผู้เสียหายย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ และคณะกรรมการต้องจัดการรับฟังในทุกภูมิภาค

มาตรา ๑๐๘๐ หอจดหมายเหตุตามมาตรา ๑๐๕๖ ต้องเปิดให้ประชาชน นักเรียน และนักวิจัยเข้าศึกษาเอกสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเผยแพร่สำเนาดิจิทัลของเอกสารสำคัญ

มาตรา ๑๐๘๑ ครอบครัวผู้สละชีพและประชาชนย่อมมีสิทธิร่วมเสนอรายชื่อผู้ที่ควรได้รับการรำลึกและร่วมออกแบบอนุสรณ์สถาน

มาตรา ๑๐๘๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ตามมาตรา ๑๐๕๘ พร้อมสรุปพยานหลักฐานต่อสาธารณะ เว้นแต่ทายาทไม่ประสงค์ให้เปิดเผย

มาตรา ๑๐๘๓ ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมย่อมมีสิทธิร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิรูปตามมาตรา ๑๐๕๙ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๖๗

มาตรา ๑๐๘๔ รัฐต้องจัดให้มีการดูแลเป็นพิเศษแก่ทายาทที่เป็นผู้สูงอายุหรือยากไร้ของผู้ตกเป็นเหยื่อ ให้ได้รับการเยียวยาก่อนผู้อื่นและโดยขั้นตอนที่ไม่เป็นภาระ

มาตรา ๑๐๘๕ การพัฒนาระบบตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์ต้องใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเปิดเผยระเบียบวิธีให้ตรวจสอบซ้ำได้

มาตรา ๑๐๘๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจถ่วงหรือขัดขวางการคืนสิทธิที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ต้องระวางโทษทางวินัยและทางอาญา

มาตรา ๑๐๘๗ การดำเนินงานในรายละเอียดของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕๕ ให้ตราเป็นกฎหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หมวดนี้ใช้บังคับ และคณะกรรมการต้องเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อรัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๐๘๘ การจัดทำสื่อและนิทรรศการของหอจดหมายเหตุต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้เสียหายและครอบครัวเป็นลำดับแรก และต้องได้รับความยินยอมก่อนเผยแพร่คำให้การที่ระบุตัวบุคคล

มาตรา ๑๐๘๙ ผู้ใดทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือรื้อถอนอนุสรณ์สถานตามหมวดนี้โดยมิชอบ ต้องระวางโทษทางอาญาและต้องรับผิดในค่าบูรณะ

มาตรา ๑๐๙๐ ผู้ใดใช้อำนาจรัฐกล่าวหาหรือดำเนินคดีซ้ำต่อบุคคลตามมาตรา ๑๐๕๘ ต้องระวางโทษทางอาญา และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลนั้นหรือทายาท

หมวด ๓๖
บทลงโทษและมาตรการบังคับตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๐๙๑ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการใช้อำนาจรัฐที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง ต้องรับโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออก และต้องระวางโทษจำคุกตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๑๐๙๒ รัฐต้องรับรองหลักการว่าผู้ก่อการ หัวหน้า และผู้สั่งการในการทำรัฐประหารหรือลบล้างรัฐธรรมนูญ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๑๖๐ ส่วนผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลือ และผู้ที่รับตำแหน่งจากคณะรัฐประหารโดยรู้ว่าเป็นการยึดอำนาจโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๑๐๙๓ ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับผลจากคำวินิจฉัยขององค์กรตรวจสอบที่คุ้มครองสิทธิของตน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และคำสั่งขององค์กรอิสระที่ให้คุ้มครองสิทธิ มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐทันที และหน่วยงานจะอ้างเหตุใดเพื่อชะลอการปฏิบัติมิได้

มาตรา ๑๐๙๔ รัฐต้องรับรองหลักการว่าทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการทุจริตต่อหน้าที่หรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ต้องถูกริบคืนแผ่นดินไม่ว่าจะตกไปอยู่กับผู้ใด เว้นแต่ผู้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

มาตรา ๑๐๙๕ ประชาชนย่อมมีสิทธิขอให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่าจงใจใช้อำนาจละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรง หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนในระหว่างการไต่สวน

มาตรา ๑๐๙๖ รัฐต้องรับรองหลักการว่าความเสียหายที่เกิดแก่รัฐจากการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องได้รับการชดใช้คืน และหน่วยงานของรัฐต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๑๐๙๗ ผู้เสียหายจากการปฏิบัติงานของรัฐย่อมมีสิทธิฟ้องคดีแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเดียวกันได้รับการเยียวยาในคดีเดียว โดยไม่ต้องฟ้องเป็นรายบุคคล

มาตรา ๑๐๙๘ ประชาชนย่อมมีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อผู้ที่สืบทอดหรือใช้อำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหาร ในความผิดที่กระทำโดยอาศัยอำนาจนั้น และคดีดังกล่าวไม่มีอายุความ

มาตรา ๑๐๙๙ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอำนาจไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการตามมาตรา ๑๐๙๑ และส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยภายในเวลาที่กำหนด และส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญา

มาตรา ๑๑๐๐ ให้อัยการสูงสุดมีหน้าที่ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙๒ ต่อศาลฎีกาโดยตรงทันทีที่การปกครองตามรัฐธรรมนูญกลับคืนมา และจะใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องมิได้

มาตรา ๑๑๐๑ ให้มีหน่วยงานติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยตามมาตรา ๑๐๙๓ ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ และรายงานหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติต่อรัฐสภา

มาตรา ๑๑๐๒ ให้คณะกรรมการติดตามทรัพย์สินคืนแผ่นดินตามมาตรา ๖๗๓ มีอำนาจติดตามทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๙๔ ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ได้มา โดยไม่มีอายุความ

มาตรา ๑๑๐๓ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๑๐๙๕ หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน เมื่อมีคำร้องจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบหรือจากองค์กรอิสระ และต้องวินิจฉัยคำร้องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

มาตรา ๑๑๐๔ ให้อัยการสูงสุดมีหน้าที่ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙๖ แทนหน่วยงานของรัฐที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อขอให้อัยการสูงสุดดำเนินการได้

มาตรา ๑๑๐๕ ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่มที่สะดวก รวดเร็ว และให้ทนายความผู้แทนกลุ่มได้รับค่าตอบแทนจากค่าเสียหายตามที่ศาลกำหนด

มาตรา ๑๑๐๖ ให้ศาลฎีกามีอำนาจรับฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙๘ จากประชาชนโดยตรง เมื่ออัยการสูงสุดไม่ฟ้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งใดที่นิรโทษกรรมการกระทำดังกล่าว ไม่มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๑๑๐๗ ให้มีกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการละเมิดรัฐธรรมนูญ เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอผลคดี และให้รัฐไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการโดยจงใจภายหลัง

มาตรา ๑๑๐๘ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการรวบรวมและเก็บรักษาพยานหลักฐานการยึดอำนาจไว้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสำเนาที่เก็บไว้นอกราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามมาตรา ๑๐๙๒

มาตรา ๑๑๐๙ ให้มีกองทุนบังคับการตามคำวินิจฉัย เพื่อจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองแทนหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย และหักคืนจากงบประมาณของหน่วยงานนั้นในปีถัดไป

มาตรา ๑๑๑๐ ทรัพย์สินที่ริบได้ตามมาตรา ๑๐๙๔ ให้นำเข้ากองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนตามมาตรา ๑๑๕๘

มาตรา ๑๑๑๑ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรอิสระที่ไต่สวนกรณีตามมาตรา ๑๐๙๕ อย่างเพียงพอ เพื่อให้การไต่สวนแล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ปล่อยให้การหยุดปฏิบัติหน้าที่ยืดเยื้อ

มาตรา ๑๑๑๒ เงินค่าเสียหายที่ได้รับชดใช้ตามมาตรา ๑๐๙๖ ในส่วนที่เกิดจากการทุจริต ให้นำเข้ากองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนตามมาตรา ๑๑๕๘ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

มาตรา ๑๑๑๓ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มผู้เสียหายที่มีรายได้น้อยในการฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๑๑๔ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานแก่ประชาชนที่ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙๘

มาตรา ๑๑๑๕ ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา ๑๐๙๙ หรือฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง และมีสิทธิได้รับแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการ

มาตรา ๑๑๑๖ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา ๑๐๙๒ ความคืบหน้าของคดี และคำพิพากษาต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๑๑๗ ผู้ได้รับความคุ้มครองตามคำวินิจฉัยย่อมมีสิทธิร้องขอต่อหน่วยงานตามมาตรา ๑๑๐๑ ให้บังคับการ เมื่อหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยภายในเวลาที่กำหนด

มาตรา ๑๑๑๘ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายการทรัพย์สินที่ริบได้ตามมาตรา ๑๐๙๔ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๑๑๙ ประชาชนย่อมมีสิทธิทราบเหตุผลของคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และผลการไต่สวน และคำสั่งดังกล่าวต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๑๒๐ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายการความเสียหายที่ได้ฟ้องเรียก ผลคดี และจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้ตามมาตรา ๑๐๙๖ ต่อสาธารณะ

มาตรา ๑๑๒๑ ผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มย่อมมีสิทธิได้รับแจ้งการฟ้องคดี และมีสิทธิขอออกจากกลุ่มเพื่อฟ้องคดีของตนเอง

มาตรา ๑๑๒๒ หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยประกาศ คำสั่ง และเอกสารราชการทั้งหมดที่ออกในระหว่างการยึดอำนาจ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีตามมาตรา ๑๐๙๘

มาตรา ๑๑๒๓ ในการลงโทษตามมาตรา ๑๐๙๑ ต้องพิจารณาความรับผิดของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการหรือรู้แล้วไม่ยับยั้งด้วย และผู้ใต้บังคับบัญชาจะอ้างคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นข้อแก้ตัวมิได้

มาตรา ๑๑๒๔ ให้รัฐร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๙๒ ที่หลบหนีไปนอกราชอาณาจักร และอายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว

มาตรา ๑๑๒๕ ให้หน่วยงานตามมาตรา ๑๑๐๑ มีอำนาจระงับการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนของหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย และสืบสวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการทางวินัย

มาตรา ๑๑๒๖ กฎหมายว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๙๔ ต้องได้รับการทบทวนทุกห้าปี เพื่อปิดช่องทางการโอนทรัพย์สินผ่านนิติบุคคลและผู้ถือแทน

มาตรา ๑๑๒๗ การใช้มาตรการตามมาตรา ๑๐๙๕ ต้องคำนึงถึงสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา และจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อขัดขวางรัฐบาลโดยไม่มีพยานหลักฐานมิได้ ผู้ยื่นคำร้องอันเป็นเท็จโดยรู้อยู่ต้องรับผิด

มาตรา ๑๑๒๘ การตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มาตรา ๑๑๒๙ ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ การกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ย่อมใช้บังคับมิได้

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๑๓๐ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดตามมาตรา ๑๑๓๙ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่คณะองคมนตรีด้วย และให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่ทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมิให้นำมาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ และให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว

มาตรา ๑๑๓๑ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๔๐ และให้วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ ทำหน้าที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันที่ครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๑) หรือวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๒) แล้วแต่กรณี

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้อยู่ต่อไปจนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๓๙ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๓๙ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๘ (๓) มาตรา ๑๑๙ (๗) มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๕ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม

ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ ให้อายุของวุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง

(๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๓๙ ให้ดำเนินการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่ถ้ายังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ใช้คำว่า “สมาชิกวุฒิสภา” แทนคำว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ทุกแห่งและให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๓๕ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมิให้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๔๐

มาตรา ๑๑๓๒ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๓๑ จะสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระตามมาตรา ๑๑๓๙

ให้คณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา และข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และให้ข้อบังคับการประชุมดังกล่าวสิ้นผลลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๓๑ วรรคหนึ่ง สิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๓๙

(๒) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๓) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๑๓๓ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ มาใช้บังคับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๔๐ แล้วแต่กรณี และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงตามที่กำหนด ก็ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๔๐ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๔๐ แล้วแต่กรณี พ้นจากตำแหน่ง แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๙ (๗) มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ (๒) (๓) และ (๖) มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๒๐๒ วรรคสี่ และมาตรา ๒๐๓ (๕) มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้

มาตรา ๑๑๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๖๑ และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ภายในสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการทั้งหลายอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๑๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาดำเนินการเลือกกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๑๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นำกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๑๕ มาใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วย อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๑๑๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๔๕ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง

ในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๔ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ในระหว่างที่ยังไม่มีศาลปกครองสูงสุด มิให้นำมาตรา ๒๔๒ (๒) มาใช้บังคับ และให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๔๒ (๑) (๓) และ (๔)

มาตรา ๑๑๓๗ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องกระทำภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามวรรคหนึ่งกำหนดระเบียบอันจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลใช้บังคับ

ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม มีจำนวนสิบสี่คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน และผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการ

มาตรา ๑๑๓๘ ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่วุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๓๑ วรรคสาม มีมติเลือก ให้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำบทบัญญัติที่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เพียงวาระเดียวมาใช้บังคับ

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นมติของที่ประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๓๑ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ (๑๔) มาตรา ๑๑๙ (๑๐) มาตรา ๑๓๔ (๘) มาตรา ๓๑๘ (๕) มาตรา ๑๕๗ (๓) มาตรา ๒๐๓ (๘) มาตรา ๒๔๗ (๖) มาตรา ๓๓๓ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๘๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑๓๙ ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้รัฐสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดยในระหว่างเวลาดังกล่าวจะยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จทุกฉบับ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จทุกฉบับ หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๔๐ ในกรณีนี้ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาและดำเนินการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๒) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

(๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งทุกฉบับให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และให้นำมาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วหรือถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรานี้ ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา ๙๔ โดยพลัน และมิให้นำกำหนดเวลาตามมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับ

มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน มาใช้บังคับกับการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒)

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๑๔๐ ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๑๓๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทุกฉบับภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๑๓๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๓๕ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๑๓๙

(๒) ในกรณีที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคหนึ่ง และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้

บังคับกับการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๓๕ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวและในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดระเบียบที่จำเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าวและความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคหนึ่ง ครบทุกฉบับ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ตราขึ้นตามมาตรา ๑๑๓๙ โดยให้เริ่มนับกำหนดเวลานับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นต้นไป และให้นำความใน (๒) และมาตรา ๑๑๓๑ วรรคห้า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑๔๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นำกำหนดเวลาตามมาตรา ๑๐๘ (๔) มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๑๔๒ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง

(๒) การให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน

(๓) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ การตรวจสอบและการคัดชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ซ้ำกันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ

(๔) การกำหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องมีที่สำหรับทำเครื่องหมายว่าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระทำได้

(๖) การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๗) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้

(๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

(๙) การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และการเลื่อนผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๑๔๓ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม่

(๓) การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๕) การดำเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

(๖) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๗) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

(๘) การจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

(๙) กำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๑๔๔ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยให้กระทำได้โดยบุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป และการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง

(๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให้นำเอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมือง

(๓) การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง

(๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ

(๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ การจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง

(๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบและการเปิดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่ายของพรรคการเมือง

(๗) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายประจำปีของพรรคการเมืองในทุกรอบปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ

มาตรา ๑๑๔๕ ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดำเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๑๑๔๖ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๒) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

(๔) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

มาตรา ๑๑๔๗ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดลักษณะอันเป็นการร่ำรวยผิดปกติ และการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

(๒) การห้ามกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องรับผิดชอบ ทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือหลังพ้นจากตำแหน่งตามเวลาที่กำหนด

(๓) ตำแหน่งและชั้นของผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตำแหน่งและระดับของข้าราชการพนักงาน และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและที่อาจถูกถอดถอนได้ตามรัฐธรรมนูญนี้

(๔) การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นระยะ และหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

(๕) วิธีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำการที่ส่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่งต้องระบุพฤติการณ์และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร

(๖) กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและทำสำนวนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา โดยให้คำนึงถึงฐานะของตำแหน่งซึ่งมีอำนาจให้คุณให้โทษในระดับสูง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร

(๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ใดผู้หนึ่งออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะต้องเปิดเผย เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำคัญ และการลงมติซึ่งต้องกระทำเป็นการลับ

(๘) กระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยต้องกำหนดกระบวนการให้เหมาะสมกับระดับของตำแหน่งและการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร

(๙) การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

(๑๐) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๑๑) การดำเนินการตามมาตรา ๒๘๗ วรรคห้า เพื่อฟ้องคดี รวมทั้งอำนาจในการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีต่อไป

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่ปรากฏว่ามีการโอนหรือยักย้ายทรัพย์สิน

(๑๓) โทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณีที่กระทำการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องมีโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่กำหนดโทษนั้นไม่น้อยกว่าสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๑๑๔๘ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นระบบไต่สวนข้อเท็จจริงโดยยึดสำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปไว้เป็นหลัก และต้องยึดถือหลักในเรื่องการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา

(๓) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำคัญ

(๔) การห้ามดำเนินคดีซ้ำหรือซ้อนกัน

(๕) การแต่งตั้งบุคคลให้ดำเนินคดีตามมาตรา ๒๘๗

(๖) การบังคับตามคำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๗) การอื่นอันจำเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือที่ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องให้แก่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๑๑๔๙ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ การวางนโยบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) การจัดให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น

มาตรา ๑๑๕๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๓๒๙ มาตรา ๓๓๐ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๒ และมาตรา ๒๗๑ วรรคสองและวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๒) ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

(๓) ให้ดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๔) ให้ดำเนินการให้มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสาม ให้ครบถ้วนภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๕๑ (๗)

มาตรา ๑๑๕๑ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ ให้นำไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

(๒) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะ

ตราขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นผล

(๓) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๔) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๙๖ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๕) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๒๓ และมาตรา ๒๓๖ วรรคสามและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิให้นำมาตรา ๒๖๐ วรรคสอง มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๑๑๓๔ แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๖) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๗) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับสมาชิกหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารโดยตำแหน่ง และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว

(๘) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์ประกอบคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๑๕๒ เมื่อครบห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นได้

หมวดพิเศษ

อำนาจสูงสุดพิทักษ์ประชาชน (The Supreme People's Power)

มาตรา ๑๑๕๓ สภาประชาชนสูงสุด (Supreme Citizen Assembly): ให้มีสภาประชาชนสูงสุด ประกอบด้วยประชาชนที่ได้จากการสุ่มเลือก (Sortition) จำนวนห้าร้อยคน หมุนเวียนวาระละหนึ่งปี มีอำนาจในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยโดยตรง สภานี้มีอำนาจยับยั้ง (Veto) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะได้

มาตรา ๑๑๕๔ ระบบประชาธิปไตยทางตรงดิจิทัล: รัฐต้องจัดตั้งระบบออกเสียงผ่านแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงสุด ให้ประชาชนทุกคนสามารถเสนอกฎหมายและร่วมโหวตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ หากกฎหมายใดที่ประชาชนโหวตเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา

มาตรา ๑๑๕๕ การถอดถอนข้าราชการระดับสูง: สิทธิในการถอดถอน (Recall)ถอดถอนผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มิได้จำกัดเพียงแค่นักการเมือง ประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเพื่อจัดให้มีการลงประชามติถอดถอน ผู้พิพากษา อัยการสูงสุด ผบ.ตร. ผบ.ทบ. หรือข้าราชการระดับปลัดกระทรวง ได้ทุกเมื่อหากพบว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มาตรา ๑๑๕๖ รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income - UBI): รัฐต้องประกันรายได้พื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ในอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยห้ามนำข้ออ้างด้านงบประมาณมาลิดรอนสิทธินี้

มาตรา ๑๑๕๗ สิทธิการเข้าควบคุมกิจการ (Worker's Control): ในกรณีที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือองค์กรเอกชนกระทำการเอาเปรียบประชาชนอย่างร้ายแรง สหภาพแรงงานและสมาคมผู้บริโภคมีสิทธิเข้าควบคุมและยึดกิจการนั้นมาดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันได้

มาตรา ๑๑๕๘ กองทุนต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน: ทรัพย์สินที่ยึดได้จากนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตทั้งหมด ต้องถูกนำเข้ากองทุนนี้ และให้สภาประชาชนสูงสุดเป็นผู้จัดสรรเพื่อนำไปใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น

มาตรา ๑๑๕๙ บทสรุปแห่งความศักดิ์สิทธิ์: รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นจากเจตจำนงของประชาชน การตีความเพื่อลดทอนสิทธิและอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนี้ จะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด องค์กรหรือบุคคลใดฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็นการทรยศต่อชาติและประชาชน

มาตรา ๑๑๖๐ ข้อห้ามในการยกเลิกรัฐธรรมนูญและความผิดฐานกบฏแผ่นดิน: รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถยกเลิกได้หากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติ ไม่มีอำนาจหรือคณะบุคคลใดๆ ที่จะมีอำนาจยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ได้ ยกเว้นอำนาจของประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติเท่านั้น ในกรณีที่คณะรัฐประหารหรือคณะบุคคลใดประกาศยกเลิกหรือลบล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าสมาชิกคณะบุคคลหรือคณะรัฐประหารดังกล่าวทั้งหมดมีความผิดฐานเป็นกบฏแผ่นดิน มีโทษสูงสุดโดยไม่มีอายุความ และห้ามมิให้มีการนิรโทษกรรมแก่คณะบุคคลดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการหรือทางใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่คณะรัฐประหารคุมอำนาจไว้และทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้จนทำให้บทบัญญัติการป้องกันไม่สามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ เมื่อคณะรัฐประหารดังกล่าวพ้นจากอำนาจลงไม่ว่าในเวลาใด ให้ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นใดที่ถูกร่างขึ้นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวรเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ โดยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้กลับคืนมาโดยอัตโนมัติในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศทันที สำหรับความผิดฐานกบฏแผ่นดินจากการยกเลิกหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าผู้กระทำความผิดเป็นอาชญากรข้ามชาติ หากหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรให้ดำเนินการตามล่าตัวและส่งตัวกลับเพื่อดำเนินคดีจนกว่าจะเสียชีวิต โดยมีโทษทางอาญาในการล้มล้างหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้คือประหารชีวิตสถานเดียว เว้นแต่จะมีหลักฐานแน่ชัดว่ากระทำไปเนื่องจากถูกบังคับหรือข่มขู่ ให้ลดโทษลงเป็นจำคุกห้าสิบปี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

นายกรัฐมนตรี